РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-92/2022 (1-415/2021;)

Номер дела: **1-92/2022 (1-415/2021;)**

УИН: **27RS0021-01-2021-002022-85**

Дата начала: **29.12.2021**

Дата рассмотрения: **14.06.2022**

Суд: **Суд района имени Лазо Хабаровского края**

Судья: **Выходцева Юлия Сергеевна**

Статьи УК: **167**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Басич И.Д.		
Защитник (адвокат)	Почтенко Д.И.		
Представитель потерпевшего	Кушелевский Александр Сергеевич		
Представитель потерпевшего	Абраменко Александр Владимирович		
	Труханов Вячеслав Александрович	Статьи УК: 167	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Савадеров Александр Михайлович	Статьи УК: 167	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			29.12.2021
Передача материалов дела судье			29.12.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено предварительное слушание		30.12.2021

Предварительное слушание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.01.2022
Предварительное слушание	Назначено судебное заседание		25.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	07.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	28.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	15.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	16.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	29.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.05.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		09.06.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		14.06.2022
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		14.06.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			28.07.2022
Дело оформлено			24.08.2022
Дело передано в архив			21.10.2022

Акты

Уголовное дело № №

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

п. Переяславка 14 июня 2022 года

Суд района имени Лазо Хабаровского края в составе председательствующего судьи Ю.С. Выходцевой

при секретарях судебного заседания Е.Г. Матушкиной, Т.А. Богомаз,

с участием государственных обвинителей - старшего помощника прокурора района имени Лазо Хабаровского края К.В. Цехместренко, А.К. Новиковой,

защитников – адвокатов И.Д. Басича, предоставившего удостоверение № № выданное ДД.ММ.ГГГГ ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ; Д.И. Почтенко, предоставившего удостоверение № № выданное ДД.ММ.ГГГГ, ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ

подсудимых В.А. Труханова, А.М. Савадерова,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Труханова ФИО48, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в с. <данные изъяты>, гражданина РФ, имеющего

средне-специальное образование, не женатого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, официально не трудоустроенного, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее судимого:

- 09.12.2015 судом района имени Лазо Хабаровского края по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев;

- 26.02.2019 Центральным районным судом г. Хабаровска (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Хабаровского краевого суда от 15.08.2019) по ч. 3 ст.33, ч. 2 ст. 159.5, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ, ст.71, ч.4 ст.74, 70 УК РФ к 3 годам 8 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 06.03.2020 освобожден по отбытию срока наказания;

- с мерой пресечения - заключение под стражу, содержащегося под стражей с 27.10.2021,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ,

Савадерова ФИО49 родившегося ДД.ММ.ГГГГ в п. <данные изъяты>, гражданина РФ, имеющего неполное среднее образование, не женатого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, официально не трудоустроенного, не военнообязанного, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Труханов В.А., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Савадеровым А.М., находившимся в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, умышленно уничтожили имущество ФИО50 с причинением значительного ущерба, путем поджога, при следующих обстоятельствах:

В период времени с <данные изъяты> у Труханова В.А. находящегося в магазине «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>», на почве личных неприязненных отношений к ФИО51 возник преступный умысел, направленный на уничтожение, путем поджога, помещения магазина «<данные изъяты> с находящимися внутри товарно-материальными ценностями, расположенного по адресу: <адрес> в котором ФИО52 работал директором, то есть в указанный период времени у Труханова В.А. возник преступный умысел, направленный на уничтожение чужого имущества путем поджога, который он предложил совершить совместно Савадерову А.М., на что последний согласился, тем самым вступив в предварительный преступный сговор, направленный на уничтожение чужого имущества путем поджога, при этом заранее преступные роли между собой не распределяли.

С целью реализации совместного преступного умысла направленного на уничтожение чужого имущества, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору Савадеров А.М. и Труханов В.А., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО53 который для них является значительным, и, желая этого, не имея никаких препятствий к реализации своего прямого преступного умысла, имея свободный доступ к магазину «Пивной дом», находящемуся по вышеуказанному адресу, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, осознавая их тайный характер, подошли к вышеуказанному магазину, где Савадеров А.М. имеющейся при нем в руках канистрой, объемом не менее 5 литров, с находящимся внутри нее бензином, облил вышеуказанный магазин бензином из канистры, а Труханов В.А. находящимися при нем спичками поджог бензин, в результате чего произошло возгорание снаружи указанного магазина, после чего Савадеров А.М. и Труханов В.А. с места совершения преступления скрылись.

В результате совместных, умышленных действий Савадерова А.М. и Труханова В.А. огнем уничтожено здание магазина «<данные изъяты>», стоимостью <данные изъяты> рублей, принадлежащее ФИО231 ФИО54 а так же находящееся внутри магазина имущество принадлежащее ФИО55

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Таким образом, Труханов В.А. и Савадеров А.М., тайно, умышленно, руководствуясь единым преступным умыслом, действуя группой лиц по предварительному сговору, уничтожили имущество ФИО56 стоимостью <данные изъяты> рублей, чем причинили

последней значительный ущерб, и имущество ФИО57. общей стоимостью <данные изъяты> рубля, чем причинили последнему значительный ущерб.

В судебном заседании подсудимый Труханов В.А. вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Труханова В.А., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (том 2 л.д. 217-218), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, он совместно с ФИО58., находились в кафе «<данные изъяты>» п<адрес> На автомобиле ФИО59. они поехали на заправку, где приобрели 5 литров бензина, которые залили в канистру, после чего поехали к его автомобилю, который, в связи с тем, что у него закончился бензин, находился около «<данные изъяты>». Приехав туда, он и Савадеров вышли, а ФИО60 уехал по своим делам. Канистра с бензином была в руках у Савадерова А. Когда они заправляли его автомобиль, он предложил «Шугануть» владельцев магазина «<данные изъяты>», так как они ранее пожаловались на него, из-за чего ему пришлось закрыть свой магазин. Он предложил Савадерову облить бензином магазин и поджечь его, что бы напугать и отомстить владельцам магазина. После чего они пошли к магазину, подходя к которому, он, лежащей рядом палкой, отодвинул камеру видеонаблюдения. Затем с задней стороны магазина Савадеров облил стену и угол магазина, после чего Савадеров пытался поджечь своей зажигалкой бензин, но не смог. Он дал Савадерову свою зажигалку и он поджег бензин. Пламя разгорелось быстро и с большой силой. В это время сработала сигнализация в магазине, Савадеров сразу после поджога убежал в его машину, он ушел после того, как сработала сигнализация. Канистру и зажигалку он забрал у Савадерова и закинул в багажник, после выкинул в речку. После поджога он Савадерова отвез к нему домой, а сам поехал к месту пожара, смотреть как горит магазин. Идея поджечь магазин была его, однако, он не хотел сжигать его полностью, хотел лишь припугнуть. Деньги на бензин дал он. Говорил Савадерову облить бензином он, давал зажигалку он, но не поджигал. Свою вину признает, готов возместить причиненный ущерб. В момент совершения деяния был трезв.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Труханова В.А., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (том 3 л.д. 96-98, 166-169), из которых следует, что он попросил Савадерова А. вместе с ним поджечь магазин «<данные изъяты> когда они были на «<данные изъяты>». Их разговор никто не слышал. Он знал, что Савадеров А. ему не откажет, кроме того, последний был в состоянии алкогольного опьянения. Савадеров А. облил бензином магазин. Поджигал магазин он, спичками. После очной ставки, он вспомнил, что были спички, а не зажигалка.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Труханова В.А., данные им в ходе очной ставки с Савадеровым А.М. (том 3 л.д.44-47), из которых следует, что Труханов В.А. частично не подтвердил показания Савадерова А., указал, что сначала они заправили его автомобиль, после направились к магазину «<данные изъяты> где он действительно отвернул палкой камеру видеонаблюдения, после чего Савадеров А. облил магазин бензином. Он дал ему свою зажигалку, однако, с первого раза не получилось поджечь бензин, поджег его со второго раза, после чего они ушли. Тару из-под бензина он отдал ФИО62, зажигалку оставил в машине. В момент совершения поджога был трезвый. Они договорились поджечь магазин, когда заправляли автомобиль, ранее об этом не говорили. Он хотел напугать владельцев, не хотел сжигать магазин. Они хотели потушить, так как вспыхнуло сильно, но сработала сигнализация.

Оглашенные показания подсудимый Труханов В.А. подтвердил в полном объеме, показал, что действительно поджог совершил он, спичками. В содеянном раскаивается, приносит извинения потерпевшим. С заявленным гражданским иском потерпевшей ФИО63 согласен в полном объеме, намерен погасить его. Ущерб, причиненный потерпевшему ФИО64 возместил в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый Савадеров А.М. вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Савадерова А.М., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (том 2 л.д. 31-33, том 3 л.д.150-152), из которых следует, что 16.05.2021 в 20 часов 00 минут он находился в пивном баре «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> В, совместно с Трухановым В., с которым они распивали спиртное. Также с ними был неизвестный ему мужчина. В 22 часа 00 минут они на автомобиле марки «Королла», государственный номер не помнит, принадлежащем неизвестному мужчине, поехали в пивной бар «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. Труханов В. предложил ему поджечь магазин «<данные изъяты>», чтобы устранить конкурентов. Он согласился. Тогда Труханов В. сказал неизвестному мужчине, чтобы он съездил и набрал бензин в канистру. Через 30 минут неизвестный мужчина вернулся. В 01 час 00 минут 17.05.2021 они сели с Трухановым В. в автомобиль, принадлежащий неизвестному мужчине, и поехали к магазину «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. Они подъехали к магазину со стороны заднего двора магазина. Автомобиль находился на углу дома по адресу: п<адрес>. Он совместно с Трухановым В. вышли из автомобиля, неизвестный мужчина остался в автомобиле. Он взял пятилитровую бутылку с бензином, и они с Трухановым пошли через задний двор магазина. Когда они шли, Труханов В. увидел камеру видеонаблюдения на магазине «<данные изъяты>», которая была расположена на углу здания магазина. Когда они прошли камеру, Труханов В. взял деревянную палку в кустах возле магазина, и повернул камеру в обратном направлении. Он (Савадеров) взял канистру правой рукой и стал обливать магазин «<данные изъяты> по низу, со стороны торцевой части запасного выхода, слева от запасного выхода, там находилась труба, которая была в стекловате. Он облил данную трубу бензином, затем пошел обливать стену справа от запасного выхода по всей длине стены, обливал по низу. В трубе торчала тряпка, которую он также облил бензином. Затем Труханов достал спички. Первую спичку он бросил, где труба. Потом он бросил спичку по середине стены, где находится запасной выход. Там, куда Труханов бросил первую спичку все потухло, а второе место очага начало гореть, очаг пошел вверх и загорелась крыша. После этого они с Трухановым вернулись к автомобилю, через задний двор магазина, так же как и пришли. Они сели в автомобиль к неизвестному мужчине, и уехали. Его завезли домой, а Труханов с неизвестным мужчиной поехали в <адрес>. Пятилитровую канистру из-под бензина они забрали с собой в автомобиль, потом выкинули в п<адрес>. Одежду, в которой он находился в момент поджога он сжег на костре, как ему сказал Труханов. О совершении им совместно с Трухановым В. поджога он рассказал своим знакомым. 27.09.2021 в 12 часов 00 минут к нему пришли сотрудники полиции и стали спрашивать о поджоге магазина «<данные изъяты> тогда он во всем сознался. В данном преступлении не сознался ранее, так как уезжал на вахту с <данные изъяты>. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. В момент поджога был в состоянии алкогольного опьянения. Если бы был трезвый, то поджог совершать бы не стал.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Савадерова А.М., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (том 2 л.д. 70-72), из которых следует, что 29.09.2021 в вечернее время к нему домой приехали ФИО65 и Труханов С., на автомобиле ФИО66 Они позвали его на улицу, где он, по просьбе ФИО67 сел на заднее сиденье автомобиля. ФИО68 сказал, что им нужно поговорить, и они поехали в район магазина «<данные изъяты>» расположенного в «Степи» п. <адрес>, рядом с которым на улице разговаривали. ФИО70 спросил, вызывали ли его (Савадерова А.М.) в полицию, давал ли он какие-либо показания. Он (Савадеров) пояснил, что рассказал все, как было о том, что он совместно с Трухановым В. поджог магазин. ФИО69. сказал, что ему нужно показания менять и все взять на себя, на что он отказался. После этого ФИО71 предложил дать показания, что был совместно с ФИО233 младшим братом ФИО72 на что он вновь отказался. Под утро 30.09.2021 его отвезли домой. Каких-либо угроз со стороны ФИО73. и ФИО232 в его адрес высказано не было, физически так же на него никто не давил.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Савадерова А.М., данные им в ходе проверки показаний на месте (том 2 л.д. 41-47), из которых следует, что подозреваемый Савадеров А.М. в присутствии защитника, двух понятых, с использованием технических средств, в служебном кабинете № 6 ОМВД России по району им. Лазо, по адресу: <адрес> указал, что для проверки его показаний, необходимо проехать на ул. <адрес>, где он укажет как именно он совершил поджог здания и имущества, находящегося в нем, принадлежащих ФИО74. После чего, все участвующие лица проехали к <адрес>, где Савадеров А.М. пояснил, что он подошел к заднему двору указанного дома, где расположена дверь заднего выхода и пояснил, что 17.05.2021 в 10 метрах от указанной двери находился автомобиль, принадлежащий неизвестному ему мужчине, на котором он совместно с Трухановым В. приехал к данному дому. Выходя из автомобиля, он взял в руки пластмассовую пятилитровую бутылку, в которой находился бензин. Когда он и Труханов В. подходили к указанному дому, в котором находится магазин «<данные изъяты>», на дальнем углу дома, на заднем дворе, наверху под крышей Труханов В. увидел камеру видеонаблюдения. Они прошли за камеру видеонаблюдения, и Труханов В. стал искать в кустах рядом с домом палку, чтобы отвернуть камеру видеонаблюдения. После того, как Труханов В. нашел палку, он (Труханов) отвернул камеру видеонаблюдения, тогда он (Савадеров А.М.) взял имеющуюся у него пятилитровую бутылку с бензином и пошел к левой стене, прилегающей к входной двери запасного выхода, где находились трубы, торчащие из стены внизу. Данные трубы были обшиты стекловатой, между двумя этими трубами торчала тряпка. Тогда Савадеров А.М. облил бензином из бутылки данные трубы, тряпку и нижнюю часть стены, откуда выступали трубы. Далее он подошел к стене, расположенной справа от входной двери запасного выхода, где облил бензином из бутылки нижнюю часть указанной стены. Также большая часть бензина была вылита на середину правой стены от входной двери запасного выхода. Далее, Труханов В. достал спички, поджег одну и бросил ее на трубы, которые располагались слева от входной двери запасного выхода. Огонь сразу потух. Тогда Труханов В. достал еще спичку, поджог ее и бросил на середину стены, расположенную справа от входной двери запасного выхода. Здесь огонь сразу поднялся вверх и загорелась крыша, указанного дома. Тогда, он (Савадеров А.М.), взял пустую бутылку из-под бензина с собой и они совместно с Трухановым В. вернулись к автомобилю, который находился на том же месте, когда они только приехали. После чего он и Труханов В. сели в автомобиль к неизвестному мужчине, после чего его (Савадерова А.М.) отвезли домой, а сами поехали в с. Дрофа. Также Савадеров А.М. пояснил, что бутылку из-под бензина выкинул в п. Хор, одежду, в которой находился, сжег на костре.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Савадерова А.М., данные им в ходе очной ставки с Трухановым В.А. (том 3 л.д.44-47), из которых следует, что ближе к лету 2021 он, Труханов В. и ФИО75. распивали спиртное на магазине «<данные изъяты> потом поехали на магазин «<данные изъяты> где также распивали спиртное. В какой-то момент Труханов В. предложил поджечь магазин «<данные изъяты>», чтобы избавиться от конкурентов, на что он согласился. Потом на автомобиле ФИО76 они поехали на заправку за бензином, так как надо было заправить автомобиль Труханова В. и сразу же для поджога магазина. Набрали бензина около 5 литров, потом подъехали с задней стороны магазина «<данные изъяты>», где так же стояла машина Труханова В. Вышли он и Труханов В., ФИО77. оставался в машине и как они вышли, отъехал. Бензин был у него в руках. Труханов В. рядом с магазином взял палку, и они прошли к магазину «<данные изъяты>», где Труханов В. палкой отодвинул камеру видеонаблюдения, затем он прошел к углу магазина и бензином, который был у него в руках с угла облил магазин, далее Труханов В. спичкой пытался поджечь магазин, но с первого раза у него не вышло, со второго раза он поджег магазин и они ушли. Труханов В. ему зажигалку не давал, поджигал все спичками, тару из-под бензина он закинул обратно в машину. В момент совершении поджога он был выпивший. Если бы был трезвый, то поджег не совершил бы. Они не пытались тушить магазин «<данные изъяты> подожгли и ушли.

Оглашенные показания подсудимый Савадеров А.М. подтвердил в полном объеме, подтвердил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения, которое повлияло на его поведение. Если бы он находился в трезвом состоянии, то не совершил бы

преступление. С заявленным потерпевшей ФИО78 гражданским иском согласен в полном объеме.

Помимо полного признания вины подсудимыми Трухановым В.А. и Савадеровым А.М., их вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании:

- показаниями потерпевшего ФИО79., данными им в судебном заседании, из которых следует, что 17 мая 2021 в 01 час 45 минут ему позвонил директор магазина ФИО80 и сообщил, что подожгли магазин «<данные изъяты> В течение часа он прибыл в <адрес>, уже происходило тушение пожарными машинами. Рядом возле магазина, он встретил ФИО81 ФИО82 Они там присутствовали, сказали, что когда они прибыли, на месте были какие-то люди, которые мешали тушению пожара, они находились в автомобиле, который стоял неподалеку. Тушение пожара продолжалось где-то до 5 утра, затем пожарные расчеты свернулись и уехали. Днем они приступили к разбору уцелевших после пожара остатков. Через несколько дней была восстановлена видеозапись со сгоревших видеокамер, на которой были видны два человека, которые прошли со стороны заднего входа. Сначала они подняли видеокамеру, но так как подняли ее не полностью вверх, осталось ещё часть обзора, было видно, что они подошли к задней двери, облили её, подожгли и убежали. Дверь загорелась, сразу же заискрилась, загорелась электропроводка и запись закончилась. На записи было видно их одежду, лица были не различимы. Он продемонстрировал эту запись ФИО83 также при этом присутствовала их сотрудница ФИО84 которая без сомнений опознала Труханова В. Ранее он не знал лиц, которые были на видеозаписи, сейчас может сказать, что это были Труханов В.А. и Савадеров А.М. Изначально ущерб оценивался в <данные изъяты> рублей, после того как они сверились со всеми поставщиками, сумма ущерба была снижена. Имущество, которое указано в обвинительном заключении на момент пожара находилось в помещении магазина. Впоследствии часть оборудования была введена в строй, так как была отремонтирована ими своими силами, приведена в рабочее состояние. Так, они восстановили следующее оборудование: <данные изъяты>. В части пеногасителей, указал, что данное имущество принадлежит <данные изъяты>», было передано ему вместе с поставленным товаром - пивом, в связи с чем он несет полную материальную ответственность за данное имущество. Заявил гражданский иск на сумму <данные изъяты> которая сложилась из стоимости уничтоженного и не подлежащего восстановлению оборудования: <данные изъяты>. Данное оборудование было приобретено им в 2020-2021 г. При расчете суммы исковых требований он не стал включать имущество, на которое у него не сохранились документы. Впоследствии от заявленного гражданского иска отказался, ввиду полного возмещения материального ущерба родственниками подсудимого Труханова В.А. Претензий к подсудимым не имеет.

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями оглашены показания потерпевшего ФИО85 данные им в ходе предварительного следствия (том 1 л.д.103-104, том 2 л.д. 7-8, том 2 л.д. 62-65), из которых следует, что в январе 2021 года он заключил договор аренды помещения, расположенного по адресу: п. <адрес> с ФИО86. В вышеуказанном помещении располагался магазин-кухня. 17.05.2021 в 01 час 46 минут ему на сотовый телефон позвонил директор магазина – ФИО87. и сообщил, что магазин горит. После чего он приехал в п<данные изъяты> По приезду ФИО88. сообщил, что 17.05.2021 в 01 час 28 минут ему позвонил диспетчер службы охраны и сообщил, что сработал датчик охраны в магазине. Так же он сообщил, что возгорание магазина идет внутри под крышей. Камера видеонаблюдения направленная на вход в магазин была повернута в другое направление. Ущерб является для него значительным, так как его доход в месяц составляет <данные изъяты> рублей. 20.09.2021 следователь представил ему на обозрение запись с видеокамер магазина «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. На видеозаписи № 1 <данные изъяты>» он опознал Труханова В. Опознал его на видеозаписи № 2 «<данные изъяты>» по походке, форме головы, по одежде. Этикет пистолет указанный в таблице имеет название - <данные изъяты>, в системном блоке находились две видеокарты <данные изъяты> объемом памяти каждая по 8 Гб, а так же SSD накопитель объемом 250 Гб марки Kingmax. Труханов В.А. ему лично не знаком. Ранее он с ним не виделся, конфликтов между ними не было, оснований оговаривать его нет. По видеозаписи он опознал Труханова В. по внешности, по

лицу, по походке, по одежде, о чем ему стало известно со слов сотрудницы магазина ФИО89 которая примерно через неделю после пожара увидела видеозапись с камер видеонаблюдения магазина «<данные изъяты>», которую он на своем смартфоне демонстрировал директору магазина ФИО90 Когда она увидела видеозапись, то сразу узнала на ней Труханова В., которого она знает давно как жителя п. <адрес>. В ходе беседы с сотрудницей магазина, работавшей 16 мая 2021 года ФИО91. он узнал, что во второй половине вышеуказанного дня, Труханов В. вместе с мужем своей сестры, заходил в магазин «<данные изъяты> ФИО92 знает Труханова В. давно, как жителя <адрес>, проживающего в <адрес> Кроме того, основанием подозревать Труханова В. в совершении поджога его магазина является то, что директор его магазина ФИО93 примерно за месяц до поджога, участвовал в совете предпринимателей района им. Лазо, где указывал о незаконной торговле алкогольными напитками, в ночное время, в том числе в магазинах <адрес>, один из которых принадлежал Труханову В. В связи с чем полагает, что Труханов В. поджог его магазин из мести. Так же ФИО94 рассказал, что на месте пожара он видел Труханова В., находившегося в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, седана темного цвета. Руководивший тушением пожара начальник 87 пожарной части ФИО95 которому так же Труханов В. известен, делал ему замечание, что бы тот отъехал с места пожара и не мешал работе пожарных машин. Со слов ФИО96 Труханов В. сидел в своем автомобиле, примерно в метрах 30 от пожара на дороге, и наблюдал за событиями разворачивающимися на месте пожара. Так же со слов ФИО97 Труханов В. в какой-то момент подъехал к нему и сказал: «Ну что, бывает?». В это время ФИО98 заметил, что на заднем сидении автомобиля под управлением Труханова В. сидит еще какой-то парень, которого он плохо разглядел. Сам момент поджога его магазина в ночь с 16.05.2021 на 17.05.2021, со своего балкона выходящего на тыльную сторону магазина видела ФИО99., при этом она ему указала, где был первый очаг поджога, и где был второй очаг, как распространялся огонь и что делали преступники на месте совершения преступления, которые затем с этого места убежали, когда она им закричала, что вызовет полицию.

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями оглашены показания потерпевшего ФИО100 данные им в ходе предварительного следствия (том 2 л.д.80-82), из которых следует, что в июле 2021 года, ФИО101 позвонил оперативный сотрудник по имени Илья, попросил их приехать в отделение полиции п. Хор для разговора. Через 2 дня они (он и ФИО102 приехали в отделение полиции п. Хор, в дневное время, на улице у входа их встречал оперуполномоченный Илья и Труханов В., после чего они все прошли в служебный кабинет, где Труханов В. предъявил ФИО104 претензии по поводу его выступления на общем собрании о незаконной продаже алкоголя в ночное время, магазином принадлежащему Труханову В. После того, как Труханову В. была озвучена сумма ущерба, причиненного поджогом магазина, он не согласился с общей суммой ущерба, и сказал, что никаких денег в счет возмещения ущерба не заплатит, а лишь готов помочь восстановить здание, на общую сумму не более <данные изъяты> рублей, за 5 кубов пиломатериалов.

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями оглашены показания потерпевшего ФИО105 данные им в ходе предварительного следствия (том 3 л.д.82-84, 158-159), из которых следует, что он ознакомлен с заключением эксперта №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оценке были преданы 36 позиций уничтоженных огнем, из которых <данные изъяты>.

Оглашенные показания потерпевший ФИО106 подтвердил в полном объеме.

- показаниями потерпевшей ФИО107., данными ею в судебном заседании, из которых следует, что с 2012 года она арендует у администрации Хорского городского поселения землю, на котором расположено здание магазина, по адресу: <адрес>. Данное здание она сдавала в аренду ФИО108 ДД.ММ.ГГГГ в 2 часа 30 минут ей позвонил директор магазина ФИО109 и сказал, что горит здание. Она с мужем приехали за 5 минут, там уже был экипаж пожарной машины. Здание пытались потушить, затем приехал второй экипаж, пытались затушить пожар. При этом два молодых человека на машине, пытались всячески препятствовать движению пожарных машин. Они сидели в машине напротив горящего здания и громко смеялись, кто это был, точно указать не может, предполагает, что это были

подсудимые Труханов В. и Савадеров А. Их неоднократно пожарные просили отъехать, так как они мешали проезду пожарных машин для тушения пожара, говорили: «Отъедете, вы мешаете», но они чуть-чуть отъедут и опять подъезжали обратно и дальше продолжали наблюдать за пожаром, при этом комментируя и громко смеясь в машине. Магазин представляет собой одноэтажное здание, выполненное из бруса с металлической обшивкой. Затем был сделан второй этаж, где чердачное перекрытие, там была сделана лестница на второй этаж, где находилось пустое помещение. Общая площадь здания около 80 кв.м. Пожар начался со стороны двора, пытались пожар тушить, но пламя пошло по стенам наверх, под крышу. Сгорел верх здания, стена сгорела, здание восстановлению не подлежит. До пожара здание было в отличном состоянии. Экспертом была проведена оценка нанесенного ущерба и установлена сумма <данные изъяты> рублей, ущерб для нее значительный, так как она утратила здание, которое сдавала в аренду, имела дополнительный доход от сдачи здания в аренду. Ее средний заработок составляет 36000 руб., у супруга доход 25000 руб., кроме того у них имеются кредитные обязательства, в связи с чем ущерб для нее является очень значительным.

В связи с существенными противоречиями в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей ФИО110., данные ею в ходе предварительного следствия (том 1 л.д.131-132, 238-238, том 3 л.д. 137-138), из которых следует, что у нее в собственности находится здание, расположенное по адресу: <адрес>. В январе 2021 года она сдала данное здание в аренду ФИО111. 17.05.2021 в 01 час 38 минут ей на сотовый телефон поступил звонок от ФИО112. – директора магазина-кухня, который сообщил, что принадлежащее ей здание горит. Когда она приехала на место то увидела, что горит принадлежащее ей здание, основной очаг был на крыше. По какой причине произошло возгорание ей неизвестно. Каких либо конфликтных ситуаций у нее ни с кем не возникало. Данное здание постройки 2004 года, в зале № 1 стены были обшиты вагонкой, потолок был обшит вагонкой с софитами, на полу был линолеум; в зале № 2 стены были обшиты деревянными листами – имитация бруса, потолок подвесной – армстронг, на полу был линолеум. Входные двери центрального входа: первая дверь металлическая, вторая дверь стеклянная. Между залами двери отсутствовали. Входная дверь на задний двор была деревянная с утеплителем с металлическими вставками. Стеклопакеты в здании были деревянные выполнены на заказ из кедра. Внешне здание было отделано листами из металло-сайдинга. К данному зданию были подведены инженерные коммуникации, а именно: отопление автономное от котла, электроснабжение централизованное, канализация, в виде шамбо, была установлена год назад, водоснабжение не было подведено. Вода была привозная. Общее состояние, как внутренней отделки, так и внешней оценивает, как отличное. Здание располагалось на земельном участке, который был арендован 16.10.2015 у администрации Хорского городского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края, согласно договора аренды № № Данный земельный участок имеет кадастровый номер №, общая площадь земельного участка составляет 200 кв.м. В ходе возгорания ей причинен ущерб на <данные изъяты> рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как ее доход в месяц составляет № рублей. Впоследствии она была ознакомлена с заключением эксперта № № от 25.08.2021, согласна с выводами эксперта. Стоимость здания, расположенного по адресу: <адрес> по состоянию на 17.05.2021 (до пожара) оценивает в <данные изъяты> рублей. Здание магазина пожаром уничтожено, восстановить его не получится и не представится возможным, так как заднюю стену необходимо полностью сносить, ввиду чего могут произойти дальнейшие разрушения. Здание необходимо возводить заново.

Оглашенные показания потерпевшая ФИО113 подтвердила в полном объеме, пояснила, что в протоколе ее допроса указан вид помещения на момент пожара, ФИО114. длительное время арендовал у нее данное здание, в котором он с ее разрешения производил улучшения, проводил ремонт для того, чтобы помещение соответствовало стилю его торговли. Гражданский иск на сумму <данные изъяты> руб. поддерживает в полном объеме. В ходе судебного следствия ей было выплачено в счет возмещения ущерба <данные изъяты> руб. Также указала, что рядом с ее зданием находится магазин, в связи с чем имелась угроза распространения огня на рядом расположенные строения.

- показаниями свидетеля ФИО115., данными ею в судебном заседании, из которых следует, что примерно в 1 час 30 минут в ночь с 14.05.2021 на 15.05.2021, она проснулась и в

окно увидела что-то яркое. Она одела очки, и увидела, что горит магазин «<данные изъяты>». Она стала звонить управляющему «<данные изъяты>» ФИО116., он не брал трубку. По периметру горит свет и «<данные изъяты>» освещался хорошо. Она побежала на балкон и стала звонить «112», вызывать пожарную часть. Когда начиналось возгорание, по силуэтам она видела два мужских типажа. Ни возраст, ни одежду, ни рост она не видела, только мужской силуэт, лиц она также не видела, так как у нее плохое зрение. Она видела, как вспыхнул угол здания. Когда начало гореть и пошло к электрике, то начался треск.

В связи с существенными противоречиями в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО117 данные ею в ходе предварительного следствия (том 1 л.д.127-128), из которых следует, что с балкона ее квартиры хорошо просматривается задний двор магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: п<адрес> 17.05.2021 в 01 час 25 минут она проснулась и увидела в окне яркий свет, вышла на балкон и увидела, что вышеуказанный магазин горит. Также она увидела два мужских силуэта, возраст мужчин точно сказать не может, но уверена, что это были мужчины. В чем они были одеты, она значения не придала. В начале, она думала, что они пытаются потушить очаг возгорания, который был под крышей в дальнем углу здания. Но потом увидела, что в том месте, где находились двое неизвестных мужчин, а именно справа от двери запасного выхода под крышей, где проводка пошли искры, потом в этом месте произошло возгорание. Она стала громко кричать, возможно, двое неизвестных мужчин ее услышали, так как на улице было тихо, и испугались, так как после этого они побежали за вышеуказанный магазин с левой стороны и выбежали к центральному входу магазина, который выходит на улицу <адрес> ей их было не видно из-за деревьев, и она не знает, куда дальше они побежали. 17.05.2021 в 01 час 30 минут она вызвала пожарную охрану, также она сразу позвонила ФИО118 директору магазина «<данные изъяты>», и сообщила о пожаре. Она думает, что магазин подожгли эти двое неизвестных мужчин, которых она видела.

Оглашённые показания свидетель ФИО119 подтвердила в полном объёме. Указала, что ранее она лучше помнила события, поэтому могла ошибиться в дате.

- показаниями свидетеля ФИО120 данными им в судебном заседании, из которых следует, что в мае 2021, примерно в 1 час 23 мин. ему поступил звонок от вневедомственной охраны о том, что в здании «<данные изъяты>» сработали все охранные комплексы. Примерно через минуту после этого, ему позвонила ФИО121. и сообщила, что «Пивной дом» горит. Он сразу же выехал на место. Приехав, он увидел, что со стороны заднего входа под крышей идет пожар. В здание он попасть не мог, так как пламенем был охвачен задний вход. После этого он сразу позвонил ФИО122 и собственнику здания. Приехали собственники здания семейная пара, подъехали сотрудники полиции, также он увидел, что камера заднего вида была повернута вверх, о чем он сообщил сотрудникам полиции. Когда он только приехал, то увидел Труханова В., который сидел в машине. Он был не один, у него в машине еще кто-то находился, кто именно, он не видел. Также он видел, что Труханов В. создавал помехи пожаротушению, он слышал и видел, как ему делали замечания по этому поводу, просили убрать машину. При этом, Труханов В. вел себя праздно, употреблял алкогольные напитки, веселился, громко слушал музыку и всем своим видом давал понять, что ему очень приятно на все это наблюдать. Уже ближе к завершению тушения пожара, к нему подъехал на машине Труханов и произнес: «Бывает, да». Номер, марку машины он не запомнил, это был легковой автомобиль, серого цвета. После тушения пожара приезжала комиссия, которые проводили осмотр, фотосъемку, после чего оборудование с магазина они вывезли на склад, все оборудование было в сгоревшем, пришедшем в негодность состоянии. Оборудование принадлежало ФИО124 так же там было оборудование пивных компаний, которое было передано в пользование ФИО123 В июле 2021 года к ним обратился сотрудник полиции Илья, сказал, что Труханов хочет встретиться с целью примирения. Они встретились в отделении полиции п. Хор в указанную дату, были он, ФИО125 и Труханов В.А. Они обговаривали компенсацию, ФИО126. озвучил сумму, Труханов В.А. с указанной суммой не согласился и на этом их встреча закончилась. По словам Труханова В. последний совершил поджог, так как он ФИО127 пытался закрыть его магазин, тогда как он не собирался закрывать его магазин. Он является членом Совета предпринимателей, за две недели до указанных событий проходил Совет предпринимателей, где он поднял вопрос о незаконной продаже алкогольной продукции в ночное время и обозначил районы, в которых

эта деятельность осуществляется. Магазин Труханова В. он никак не выделял, но он точно знает, что магазин «<данные изъяты>» тоже осуществлял продажу алкогольной продукции в ночное время.

В связи с существенными противоречиями, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО128 данные им в ходе предварительного следствия (том 2 л.д.201-204), из которых следует, что ранее он являлся директором магазина «<данные изъяты>», владельцем которого был ФИО129 магазин расположен по адресу: <адрес> все имущество внутри магазина принадлежало ФИО130 17.05.2021 в ночное время ему позвонил диспетчер службы охраны и сообщил о сработке датчика охраны и возгорании вышеуказанного магазина, о чем он немедленно оповестил владельца ФИО131 и выдвинулся на место пожара. По приезду он обнаружил, что горит крыша магазина изнутри. Возле места пожара было много людей, внутрь магазина попасть у него не получилось, так как огнем было охвачено почти все здание. Камера видеонаблюдения, которая должна была обозревать заднюю часть магазина, была свёрнута в другую сторону, о чем он сообщил сотрудникам полиции. На месте возгорания был Труханов В., который находился на автомобиле, был явно не один, мешал сотрудникам пожарной части, его автомобиль неоднократно просили убрать. Примерно через неделю, ФИО132 на улице продемонстрировал ему запись с камер видеонаблюдения в день пожара, на них было видно двоих парней, которые совершили поджог магазина, по видео опознать их он не смог. В какой-то момент к ним подошла ФИО133 и указала, что один из парней – Труханов В., которого она уверенно опознала. Он присмотрелся и узнал Труханова В., опознал его по лицу, комплекции, внешности, одежде, так как видел его до этого неоднократно. В июле 2021 ему позвонил оперуполномоченный по имени Илья и пояснил, что Труханов В. попросил его организовать встречу для разговора с ним и ФИО134 попросил приехать в отделение полиции п.Хор вместе с ФИО135 Они договорились о встрече. В обозначенный день он и ФИО136 приехали к отделению полиции п.Хор, где во дворе застали оперуполномоченного Илью вместе с Трухановым В. По предложению Ильи они прошли в его служебный кабинет, где Труханов В. стал предъявлять претензии по поводу того, что он (ФИО137) хочет закрыть его магазин, на что он пояснил, что не заинтересован в закрытии магазина и это не входит в его компетенцию. После чего Труханов В. спросил у них сумму ущерба причинённого поджогом магазина «<данные изъяты>». ФИО138 ответил, что ориентировочно сумма составляет примерно <данные изъяты> рублей. Труханов В. указал о несогласии с такой суммой, указал, что готов предоставить пиломатериалы на сумму <данные изъяты> рублей для ремонта здания, с чем они не согласились. После этого они разошлись. В момент тушения магазина к нему подъехал Труханов В., при этом сказал: «Бывает, да?». Звучала эта фраза вызывающе, и он воспринял её как угрозу ему и ФИО139. Он уверен, что Труханов В. непосредственно причастен к поджогу магазина. 26.03.2021 он участвовал в совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в муниципальном районе имени Лазо, на котором им поднимался вопрос о незаконной продаже алкогольной продукции магазинами района имени Лазо в ночное время суток, в том числе магазином – «<данные изъяты> принадлежащем Труханову. В дальнейшем данный магазин после проведенных проверок был закрыт. Полагает, что это было мотивом и основанием неприязненного отношения Труханова В. к нему и ФИО140 и основной причиной поджога Трухановым В. магазина «<данные изъяты>». У него нет сомнений, что поджог совершил именно Труханов В., который сам непосредственно участвовал в поджоге. Кто второй участник поджога ему неизвестно.

Оглашенные показания свидетель ФИО141 подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО142 данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (том 2 л.д. 83-85), из которых следует, что до поджога она работала в магазине «<данные изъяты>», расположенный по адресу: п. <адрес> в период с сентября 2020 по 17.05.2021. Директором магазина был ФИО143 владельцем ФИО144 Отношения в коллективе были дружелюбные, конфликтов не было. После поджога весь коллектив продолжил работать в организации возглавляемой ФИО145 но в другом магазине, расположенном в г. Вяземский. При переезде к новому месту работы, стоя около машины, она увидела, что ФИО146 показывает ФИО147. на своем телефоне какую-то видеозапись, ей стало интересно, и она спросила, что это за видеозапись, они ответили, что это запись с

камер видеонаблюдения магазина «<данные изъяты>» во время поджога, что на этой записи видно людей, которые подожгли магазин. Она сразу увидела и опознала, что одним из лиц, совершивших поджог был Труханов В., которого она опознала по очертанию лица, внешности, походке и одежде, так как знает его хорошо и давно, видела неоднократно на ул. <адрес> на которой проживала долгое время. Труханов В. во время поджога был одет в черную удлиненную куртку – парку, с полосками, и черную кепку. Со слов продавца по имени - Лера, которая работала в день перед поджогом, ей стало известно, что Труханов В. в ее смену заходил в магазин со своей компанией, и он был одет в точности, как и на видеозаписи, на которой она его и опознала. В июле 2021, ФИО148 пришел в магазин, в котором она работала, и сказал, что был на встрече с Трухановым В., который пояснил, что денежные средства за уничтоженный пожаром магазин и все имущество в нем возвращать не собирается, может лишь помочь пиломатериалом для восстановления магазина. ФИО149. сказал, что Труханов В. практически сознался в поджоге магазина «<данные изъяты>».

- показаниями свидетеля ФИО150 данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (том 3 л.д. 18-19), из которых следует, что в мае 2021, он с Савадеровым А. были в баре «<данные изъяты> Вечером ему позвонил Труханов В., спросил, есть ли у него при себе канистра и попросил подъехать к нему, так как у него закончился бензин и необходимо помочь с заправкой. Он с Савадеровым А. подъехали к машине Труханова В. которая находилась в гаражах, недалеко от магазина «<данные изъяты>» по ул. <адрес>, Труханов В. сел к нему в машину, они поехали на заправку НК Альянс п. Хор, где набрали бензин, сколько точно не помнит, но канистра была небольшая, не более 10 литров. После этого он отвез Труханова В. и Савадерова А. обратно к машине Труханова В., где высадил их. Канистра была у Савадерова А. в руках. Затем он поехал на бар «<данные изъяты>». Через некоторое время приехали Труханов В. и Савадеров А., зашли в бар «<данные изъяты> Через небольшой промежуток времени кто-то из находившихся в баре сказал что горит «<данные изъяты> Он отвез Савадерова А. домой и поехал на «<данные изъяты>», смотреть что там происходит, там уже был Труханов В. на своей машине. После тушения «<данные изъяты>» он уехал домой. О том, что «<данные изъяты>» подожгли Труханов В. и Савадеров А. узнал после задержания Труханова В.

- показаниями свидетеля ФИО151 данными им в судебном заседании, из которых следует, что точную дату не помнит, допускает, что это могло быть как указано в обвинении 17.05.2021, по вызову выехало два отделения пожарной части по адресу: п<адрес> к магазину «<данные изъяты>». По прибытию он увидел открытое горение кровли внутри здания. Им было принято решение о вызове дополнительно одной машины 78 пожарной части. Пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано практически сразу, а потом проводилась работа по разбору конструкции. Препятствий к тушению пожара не было. В момент тушения пожара он видел Труханова В., который проезжал на машине, препятствий с его стороны для проезда пожарной машины к очагу пожара не было. Он подходил к Труханову В. с просьбой убрать машину, которую последний выполнил. На месте пожара запаха бензина не было, поскольку была высокая температура горения, в связи с чем невозможно почувствовать запах бензина.

- показаниями свидетеля ФИО152 данные о личности которого сохранены в тайне, допрошенного в судебном заседании в порядке ч.5 ст. 278 УПК РФ в условиях исключающих его визуальное наблюдение участниками судебного разбирательства, из которых следует, что Труханов В.А. и Савадеров А.М., работали в магазине «<данные изъяты>», который находится в п. Хор в «Степи». Труханов В.А. говорил Савадерову А.М.: «Давай, подожжем «Пивной дом», конкурентов». Ему об этом рассказывал Савадеров А.М., который проживал у него некоторое время. При этом, Савадеров А.М. рассказал подробно, как они совершили поджог, кто бензин подвозил, кто поджигал, кто видеокамеру разбивал. Сказал, что поджигал Труханов В.А., первый раз поджог, не получилось, второй раз поджог, все разгорелось. Видеокамеру разбивал Труханов В.А. Покупал бензин Труханов В.А., ездили вместе с Савадеровым А.М. Здание магазина «<данные изъяты> расположено напротив рынка <адрес>. Поджог был в мае 2020 или 2021 года.

В связи с существенными противоречиями, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО155 данные им в ходе предварительного следствия (том 2 л.д. 73-75), из которых следует, что ему известен Савадеров А., с которым у них сложились дружеские взаимоотношения. Раньше Савадеров А. проживал у него. В июне 2021 года, точную дату не помнит, Савадеров А. рассказал, что в середине мая 2021 года, он совместно с Трухановым В. пошли поджигать магазин, расположенный на ул. <адрес>, сказал, что Труханов В. хотел устранить конкуренцию. Из его рассказа ему известно, что Труханов В. и Савадеров А. подошли к магазину, у Савадерова А. была канистра с топливом. Труханов В. палкой отвернул камеры видеонаблюдения, при этом на камерах старался прятаться за Савадеровым А., после этого Савадеров А. облил бензином магазин, а Труханов В. поджог магазин, с первого раза у него не вышло, поджог лишь со второго раза. После этого они сели в автомобиль рядом с магазином к третьему человеку, встали недалеко от пожара, во время того, как горел магазин Труханов В. выходил на улицу и удивлялся тому, что горит магазин. Позднее к Савадерову А. приезжали какие-то люди, которые увезли его и просили изменить показания, при этом со слов Савадерова ему угроз не высказывали, насилие не применяли.

Оглашенные показания свидетель ФИО153 подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО154 данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (том 3 л.д. 16-17), из которых следует, что он знаком с Трухановым В. и Савадеровым А., общение поддерживает с Трухановым В. В конце сентября 2021, точную дату не помнит, он с Трухановым С., на принадлежащем ему (ФИО156) автомобиле «<данные изъяты> г.р.з. № регион, направились к Савадерову А. Решили, что Труханова В. нужно спасать, так как знали о том, что поджог магазина «<данные изъяты>» совершили Савадеров А. и Труханов В., знали об этом по слухам и предположили, что Труханов В. мог это сделать, так как у него были какие-то конфликты с этим магазином. Приехав на адрес, где проживает Савадеров А. они его позвали. Савадеров вышел к ним, они попросили его сесть в машину, где спросили, дал ли он показания в полиции и какие. Он сказал, что дал показания как оно было. Он предложил Савадерову поменять показания, сначала, говорил сказать, что он был там один, потом, что он был там с Трухановым А. На его предложения Савадеров А. ответил отказом. Какого-либо давления на Савадерова А. он не оказывал, он хотел защитить Труханова В., что бы его не посадили. Савадеров А. сказал, что показания менять не будет. Позднее он отвез Савадерова А. домой.

- показаниями свидетеля ФИО157 данными им в судебном заседании, из которых следует, что он знаком с Трухановым В. и Савадеровым А. Ему от сотрудников полиции стало известно, что Труханов В. и Савадеров А. совершили поджог магазина «<данные изъяты>», расположенный в <адрес> точный адрес не помнит. Он и ФИО158. хотели, чтобы Савадеров А.М. взял вину за поджог на себя, так как Труханов В.А. недавно освободился из мест лишения свободы, хотели помочь ему, чтобы тот избежал тюрьмы. Они с ФИО159 встретили Савадерова А.М. в районе «<адрес>, находились в машине ФИО160 и попросили Савадерова А.М. взять вину за поджог на себя. Савадеров А.М. не согласился взять всю вину на себя. Угроз в адрес Савадерова А.М. они не высказывали.

- показаниями свидетеля ФИО161 данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (том 3 л.д. 48-50), из которых следует, что с начала 2020 до мая 2021 он работал в магазине «Пробка» и был его владельцем как индивидуальный предприниматель, при этом работал продавцом и доставщиком, настоящим владельцем магазина «Пробка» был Труханов В. 01 декабря 2020 он ушел в армию, по бумагам продолжал быть владельцем магазина «Пробка». О возгорании магазина «Пивной дом» в мае 2021 ему ничего неизвестно, кто это сделал, не знает.

- показаниями свидетеля ФИО162 данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (том 3 л.д. 155-157), из которых следует, что в его производстве находился материал проверки КУСП №№ от 17.05.2021 по факту поджога магазина «Пивной дом». В июле 2021, к нему обратился Труханов В., попросил организовать ему встречу с ФИО163. – директором и владельцем сожженного магазина «Пивной дом», по

вопросу возмещения ущерба. Он позвонил ФИО164 и назначил встречу в служебном кабинете ОМВД России по району им. Лазо (дисклокация р.п. Хор), по адресу: <адрес> о чем так же сообщил Труханову В. В назначенный день, к указанному времени пришел Труханов В., они дождались ФИО165 После этого он предложил всем пройти в служебный кабинет, где Труханов В. начал предъявлять претензии ФИО166. по поводу того, что последний хотел закрыть его магазин, на что ФИО167 сказал, что ничего закрывать не хотел. В дальнейшем Труханов В. спросил сумму причинённого ущерба, на что ФИО168 ответил, что примерная сумма ущерба составляет <данные изъяты> рублей, на что Труханов В. ответил, что готов предоставить пиломатериалы на сумму 350000 рублей, на что ФИО169 с ФИО170 не согласились. На этом разговор их был закончен и они разошлись.

- показаниями свидетеля ФИО171 данными ею в судебном заседании, из которых следует, что Труханов В.А. является ее братом. Об обстоятельствах совершенного преступления она узнала от сотрудников полиции. Она помогает брату деньгами, пытается собрать сумму для возмещения ущерба, встречалась с потерпевшими. Они перечислили на карту «Сбербанк» ФИО172. <данные изъяты> руб. и <данные изъяты> руб. в счет возмещения ущерба.

Письменными материалами дела:

- заявлением ФИО173 от 17.05.2021, согласно которому она просит привлечь к ответственности неизвестных ей лиц, которые в период времени с 1 часа 00 минут по 02 часа 00 минут 17.05.2021 совершили поджог принадлежащего ей помещения, расположенного по адресу: п<адрес> (том 1 л.д. 5)

- протоколом осмотра места происшествия от 17.05.2021, с фототаблицей, согласно которому в присутствии ФИО174 осмотрен магазин «Пивной дом», расположенный на участке местности по адресу: п<адрес> В ходе осмотра установлено, что на участке расположено двухэтажное деревянное строение - магазин «Пивной дом», вход в который осуществляется через пластиковую дверь со стороны ул. <адрес> с противоположной стороны имеется запасной выход. На момент осмотра двери открыты, дверь запасного выхода сорвана с петель, находится рядом с выходом. На момент осмотра крыша строения со стороны центрального входа имеет следы термического повреждения деревянной обрешетки в виде обугливания древесины и частичного уничтожения кровли, которые увеличиваются по направлению к вершине крыши. Крыша с правой боковой стороны с западной стороны имеет признаки термического воздействия, на досках с правой стороны в виде закопчения от правого угла крыши вверх. Там же, в правом углу, наблюдается сквозной прогар и следы глубокого обугливания. Крыша со стороны запасного выхода имеет признаки термического воздействия в виде обугливания древесины по обрешетке и частичного разрушения кровли. Следы повреждения увеличиваются относительно выхода центрального к правому углу крыши. Наружные стены строения отделаны металлосайдингом, на котором со стороны запасного выхода наблюдаются признаки термического воздействия. Также слева от западного выхода с нижней части стены на расстоянии около 30 см. от уровня земли имеется сквозное отверстие, через которое на материале (брус) наблюдаются признаки термического воздействия в виде обугливания древесины с распространением на внутренний объем стены, из отверстия выведен провод с частично обгоревшей изоляцией. Со слов участвующего в осмотре ФИО175., данный провод являлся обогревом сливной трубы в зимнее время. От данного сквозного отверстия на сайдинге наблюдаются признаки термического воздействия в виде обгорания краски. Электрические провода электрических щитов, расположенных внутри здания имеют признаки термического воздействия в виде обгорания изоляции. Угол между дверным проемом и электрическими щитами имеет следы термического воздействия в виде обугливания древесины, которые увеличиваются по направлению к потолочному перекрытию. С внешней стороны здания в верхнем правом углу стены, примыкающей к запасному выходу имеется камера видеонаблюдения, которая находится в приподнятом положении по направлению к крыше. Со слов ФИО176 ранее камера находилась в горизонтальном положении. В ходе осмотра изъяты фрагменты углей, щебня (том 1 л.д. 21-31);

- протоколом осмотра места происшествия от 11.06.2021, с фототаблицей, согласно которому с участием ФИО177 осмотрен кабинет № 6 здания ОП (дислокация р.п. Хор)

ОМВД России по району имени Лазо, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ФИО178 выдан компакт диск, на котором, со слов ФИО179 находится видеозапись возгорания произошедшего 17.05.2021 в магазине «Пивной дом» по адресу: п<адрес> (том 1 л.д.63-67);

- заключением эксперта № № от 17.06.2021, согласно которому в данном случае имели место два очага пожара не имеющих общей огневой связи, один в месте расположения отверстия слева от запасного выхода; другой – в нижней части стены, справа от запасного выхода. Причиной пожара магазина «Пивной дом» явилось тепловое воздействие источника открытого огня (пламя спички, зажигалки и т.д.) на горючие материалы в очагах пожара (том 1 л.д. 70-73);

- протоколом осмотра предметов от 05.07.2021, с фототаблицей, согласно которому осмотрен диск CD-R оранжевого цвета, на котором имеются две папки, в одной находится файл «channel1_№» с видеозаписью, на которой отражена дата и время - 05-16-2021 Вс 18:36:35, видеозапись цветная, без звука, продолжительностью 00:02:16. На изображении виден прилавок магазина, за которым находится девушка. По другую сторону прилавка находятся двое мужчин. Мужчина № 1 - волосы короткие темного цвета, на лице имеется небольшая щетина, одет в толстовку с капюшоном черного цвета, с правой стороны вверху на толстовке имеются надписи белого цвета, на левом рукаве толстовки имеется надпись белого цвета, трико черного цвета с тремя лампасами белого цвета, носки белого цвета, кроссовки черного цвета со вставками белого цвета по всему периметру кроссовок. Мужчина № 2 - волосы темного цвета, на голове бейсболка черного цвета, по середине которой имеется надпись и рисунок белого цвета, одет в кофту черного цвета с левой стороны вверху которой имеется небольшая надпись белого цвета, джинсы синего цвета, туфли черного цвета. Мужчины приобретают продукты питания. При открытии второй папки установлено наличие двух файлов. Первый файл «channel1_20210517011717211930 7» содержит видеозапись, на которой отражены дата и время «05-17-2021 Пн 01:17:52», видеозапись черно-белая, без звука. В 01:17:54 двое неизвестных подходят к участку местности, на котором лежат многочисленные пакеты. Неизвестный № 1 - волосы короткие, одет в толстовку темного цвета, трико, кроссовки. В руках несет пластмассовую бутылку 5 литров, в которой находится жидкость. Неизвестный № 2 - на голове бейсболка с надписью по середине, олимпийка с левой стороны вверху которой имеется надпись, джинсы. В 01:18:07 неизвестные проходят мимо камеры, их становится не видно. В 01:18:36 на камере появляются разводы от какой-то жидкости. В 01:20:24 на камере что-то падает сверху, ничего становится не видно. В 01:20:29 изображение появляется вновь, в 01:20:33 ракурс камеры меняется, на изображении появляется кусок крыши. На втором файле «channel1_20210517012352241214 7» содержится видеозапись, на которой отражены дата и время «05-17-2021 Пн 01:24:31», видеозапись цветная, без звука. На изображении часть крыши и деревья. С правой стороны под крышей языки пламени, крыша продолжает гореть все время видеозаписи. После осмотра CD-диск помещается в первоначальную упаковку, которая оклеивается, опечатывается, скрепляется подписью следователя(том 1 л.д.91-95), осмотренный CD-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д.99);

- протоколом осмотра предметов от 05.07.2021, с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск голубого цвета, на котором имеется: архив ZIP: «<адрес>», документ Microsoft Word: «Фототаблица пивнушка», в которых находится фототаблица с осмотра места происшествия от 17.05.2021 по факту поджога магазина «Пивной дом», расположенного по адресу: <адрес> По окончанию осмотра CD-диск помещен в первоначальную упаковку-футляр, который оклеен, опечатан и скреплен подписью следователя (том 1 л.д. 96-97), осмотренный CD-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 100);

- заключением эксперта № № от 25.08.2021, согласно которому рыночная стоимость здания – магазина «Пивной дом» по состоянию на 17.05.2021 (до пожара) составляет<данные изъяты> рублей (том 1 л.д. 167-233);

- протоколом осмотра предметов от 20.09.2021, с фототаблицей, согласно которому с участием потерпевшего ФИО180 осмотрен CD-R диск с видеозаписями. В ходе осмотра

видеозаписи с файлом «channel1_20210516183618538809l» на которой отражена дата и время - 05-16-2021 Вс 18:36:35 и изображены два мужчины, приобретающие продукты питания, участвующий в ходе осмотра потерпевший ФИО181 опознал мужчину № 2 как Труханова В., с которым он лично не знаком, но знает, что он является владельцем бара под названием «Пробка», мужчина № 1 - предположительно муж сестры Труханова В. При просмотре видеозаписи с файлом «channel1_20210517011717211930l» на которой отражены дата и время «05-17-2021 Пн 01:17:52», участвующий в осмотре ФИО182 указал, что неизвестный № 2 это Труханов В., которого он опознал по походке, форме головы, одежде. По окончанию осмотра CD-диск упакован, опечатан, скреплен подписями (том 2 л.д. 3-6).

- протоколом осмотра предметов от 27.09.2021, с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемого Савадерова А.М., защитника, осмотрен CD-R диск с видеозаписями. В ходе осмотра видеозаписи с файлом «channel1_20210516183618538809l» на которой отражена дата и время - 05-16-2021 Вс 18:36:35 и изображены два мужчины, приобретающие продукты питания, участвующий в ходе осмотра подозреваемый Савадеров А.М. опознал мужчину № 2 как Труханова В., с которым они подожгли магазин «Пивной дом», также он является владельцем пивного бара «Пробка», мужчина № 1 - ФИО183 который является мужем сестры Труханова В. При просмотре видеозаписи с файлом «channel1_20210517011717211930l» на которой отражены дата и время «05-17-2021 Пн 01:17:52», участвующий в осмотре Савадеров А.М. указал, что неизвестный № 2 это Труханов В., а неизвестный № 1 - это он. По окончанию осмотра CD-диск упакован, опечатан, скреплен подписями (том 2 л.д. 37-40).

- заключением эксперта № № от 22.10.2021, согласно которому рыночная стоимость уничтоженного имущества ФИО184. по состоянию на 17.05.2021 (до пожара) составляет: <данные изъяты>, в том числе: <данные изъяты> (том 2 л.д. 88-175);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО185 и подозреваемым Трухановым В.А., согласно которому ФИО186 указал, что в мае 2021, ему позвонил дежурный, около 01 часа 23 минут, сообщил о возгорании магазина «Пивной дом», он сразу же подъехал к магазину, видел как горит со стороны черного входа, под крышу. В магазин он попасть не мог, так как был большой очаг возгорания, о возгорании он сообщил ФИО187. и собственнику помещения. На дороге он видел автомобиль Труханова В. Также он видел, что камера видеонаблюдения отвернута вверх. Труханов В. всю ночь находился у горящего здания, в какой-то момент подъехал и сказал: «Бывает, да?». Он видел, что Труханов В. создавал препятствие пожарным, ему по этому поводу пожарные делали замечания. После восстановления видеозаписи они с ФИО188 видели момент поджога, как двое молодых людей зашли со стороны магазина, ФИО189 опознала на видео Труханова В. В июле 2021 ему позвонил сотрудник полиции по имени Илья, который пояснил, что Труханов В. хочет встретиться с ним и ФИО190 Приехав в назначенный день с ФИО191. в отдел полиции п. Хор, на улице они встретили Илью и Труханова В. После чего они прошли в рабочий кабинет Ильи, где Труханов В. спросил зачем он хотел закрыть его магазин, на что он ответил, что ничего закрывать не собирался. Затем он спросил у ФИО192 какова стоимость ущерба, на что ФИО193 указал <данные изъяты> руб. Труханов В. сказал, что он может помочь только строительными материалами на сумму <данные изъяты> руб. (том 2 л.д. 213-216)

- протоколом осмотра предметов от 01.12.2021, с фототаблицей, согласно которому осмотрена стеклянная банка с крышкой с фрагментами углей и щебня, внутри которой расположены объекты со следами высокотемпературного воздействия, со следами обугливания, наличия сажи и запаха гари. По окончанию осмотра фрагменты углей и щебня упакованы в первоначальную упаковку, опечатаны (том 3 л.д. 40-41), осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 3 л.д. 42).

- протоколом осмотра предметов от 06.12.2021, с фототаблицей, согласно которому с участием обвиняемого Труханова В.А., его защитника осмотрен CD-R диск с видеозаписями. В ходе осмотра видеозаписи с файлом «channel1_20210516183618538809l» на которой отражена дата и время - 05-16-2021 Вс 18:36:35 и изображены два мужчины, приобретающие продукты питания, участвующий в ходе осмотра обвиняемый Труханов В. указал, что на

записи он и Труханов С., которые приобрели продукты питания. При просмотре видеозаписи с файлом «channel1_20210517011717211930 7» содержит на которой отражены дата и время «05-17-2021 Пн 01:17:52», участвующий в осмотре Труханов В. указал, что на данной записи он в кепке, с канистрой - Савадеров А., камеру видеонаблюдения пододвинул палкой именно он. По окончанию осмотра CD-диск упакован, опечатан, скреплен подписями (том 3 л.д. 89-93).

- документами на помещение, расположенное по адресу: п<адрес>», в том числе архитектурно-строительным паспортом, договором аренды № № от 16.10.2015, согласно которого администрация Хорского городского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края и ФИО194 заключили договор, в соответствии с которым ФИО235. принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером № общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенное по адресу: ул. <адрес> для использования в целях размещения торгового павильона в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; договором купли-продажи торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес> 27.08.2012, согласно которого ФИО234 приобрела торговый павильон по вышеуказанному адресу (том 1 л.д. 106-107, 138-154),

- выписками из сети интернет о стоимости уничтоженного имущества, принадлежащего ФИО195 копиями счетов-фактур, актами сдачи оборудования, счетов, товарными чеками о стоимости уничтоженного имущества ФИО196 договорами, платежными поручениями, претензионными письмами, актами приема-сдачи; накладными; договором аренды нежилого помещения от 22.01.2021, согласно которого ФИО198. передала в аренду ФИО197 нежилое помещение по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 108-117; том 3 л.д. 104; том 4 л.д. 223-230, том 5 л.д.11-25)

Согласно заключения эксперта № № от 30.11.2021, Савадеров А.М., хроническим психическим заболеванием, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики в настоящее время не страдает и не страдал таковым ранее. Обнаруживает признаки органического расстройства личности перинатального генеза с некоторым интеллектуально – мнестическим снижением и нарушениями поведения. Степень выявленных у него изменений со стороны психики не является столь выраженной и не лишает его способности в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, у него так же не было какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, он правильно ориентировался в окружающей обстановке, действия его носили целенаправленный характер, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время по своему психическому состоянию также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать правильные показания по обстоятельствам дела в ходе следствия и в суде, а так же участвовать в проведении дальнейших судебно - следственных действий. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Выявленные индивидуально-психологические особенности не оказали существенное влияние на его поведение и деятельность, т.е. он мог отдавать отчёт в своих действиях, руководить ими при совершении инкриминируемого им деяния (том 3 л.д.30-35)

Проанализировав, проверив и оценив в соответствии со ст.17, 87, 88 УПК РФ представленные доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, полученными в установленном уголовно-процессуальным законом порядке. Они полностью согласуются между собой, дополняют друг друга, в своей совокупности образуют единую и целостную картину преступных событий, что позволяет суду достоверно и полно установить виновность Труханова В.А. и Савадерова А.М. в инкриминируемом преступлении.

Оценивая показания подсудимых Труханова В.А., Савадерова А.М., данные ими на предварительном следствии в качестве подозреваемых и обвиняемых, при проведенных очных ставках, проверке показаний на месте, суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами, в той части, в которой они не противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, поскольку данные показания в части описания значимых для дела обстоятельств, происходивших событий, стабильны, подробны, последовательны,

логичны, согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей и письменными доказательствами. Достоверность данных показаний сомнений не вызывает, оснований не доверять им у суда не имеется. Данные показания даны Трухановым В.А. и Савадеровым А.М. в присутствии защитников, до начала допроса, производства следственных действий, Труханову В.А., Савадерову А.М. были разъяснены их процессуальные права, положения ст. 51 Конституции РФ, правильность записи показаний в протоколах допросов все участники следственного действия удостоверили собственноручными подписями; замечаний, дополнений не имели. Оглашенные показания Труханов В.А. и Савадеров А.М. подтвердили в ходе судебного заседания.

Оценивая показания потерпевших ФИО199 данные ими в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, свидетелей ФИО200., данными ими в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, ФИО201 данными ими в судебном заседании, ФИО202 данными ими в ходе предварительного следствия, суд признает их достоверными, допустимыми доказательствами, поскольку данные показания последовательны, логичны, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу и не вызывают сомнений у суда. Каких-либо нарушений норм УПК при получении данных доказательств судом не установлено. Имевшиеся в показаниях потерпевших ФИО203., свидетелей ФИО204 противоречия были устранены, путем оглашения их показаний, данных в ходе предварительного следствия, существенных противоречий в их показаниях не имеется. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности допрошенных лиц в исходе дела и об оговоре ими подсудимых, равно как и противоречий в их показаниях, ставящих их под сомнение, которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о виновности Труханова В.А., Савадерова А.М. не установлено.

Действия подсудимого Труханова В.А. суд квалифицирует:

- по ч. 2 ст. 167 УК РФ - умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога.

Действия подсудимого Савадерова А.М. суд квалифицирует:

- по ч. 2 ст. 167 УК РФ - умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога.

Признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ в действиях Труханова В.А., Савадерова А.М. в полном объеме нашли свое подтверждение в ходе судебного заседания.

В судебном заседании достоверно установлено, что Труханов В.А. на почве личных неприязненных отношений к ФИО205 имея умысел на уничтожение путем поджога помещения магазина «Пивной дом», расположенного по адресу: <адрес> с находящимися внутри товарно-материальными ценностями, предложил Савадерову А.М., находящемуся в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, совершить поджог вышеуказанного магазина, на что Савадеров А.М. согласился, тем самым вступили в предварительный преступный сговор, реализуя который подошли к вышеуказанному магазину, где Савадеров А.М. облил магазин бензином из имеющейся у него канистры, а Труханов В.А., имеющимися у него спичками поджог бензин, в результате чего произошло возгорание снаружи указанного магазина. Непосредственной причиной пожара магазина «Пивной дом» явилось тепловое воздействие источника открытого огня (пламя спички, зажигалки и т.д.) на горючие материалы в очагах пожара, то есть умышленные действия, направленные на уничтожение имущества - поджог.

О наличии у Труханова В.А. и Савадерова А.М. прямого умысла на уничтожение чужого имущества путем поджога свидетельствует последовательный и целенаправленный характер их умышленных действий, использование специально принесенной им к месту совершения преступления легковоспламеняющейся жидкости (бензина), спичек. Действия подсудимых Труханова В.А. и Савадерова А.М. по поджогу магазина носили умышленный характер, были направлены на уничтожение как самого здания магазина, так и находящегося в нем имущества. Поджигая помещение магазина, подсудимые Труханов В.А., Савадеров

А.М., осознавали общественную опасность своих действий и предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде уничтожения чужого имущества.

Вследствие поджога потерпевшим ФИО206 причинен значительный ущерб. Наступившие последствия находятся в прямой причинной связи с умышленными действиями подсудимых Труханова В.А., Савадерова А.М.

Квалифицирующий признак «путем поджога» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия. Данный способ совершения преступления является общеопасным, поскольку вызывает неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. Умышленными действиями Труханова В.А., Савадерова А.М. создавалась реальная опасность для жизни и здоровья людей, повреждения и уничтожения иного имущества, поскольку поджог легковоспламеняющегося помещения - магазина был произведен, в населенном пункте, в непосредственной близости от иных строений, в ночное время суток.

Вместе с тем, суд считает необходимым уточнить объем обвинения, вменяемого подсудимым Труханову В.А., Савадерову А.М.

В соответствии с положениями ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Действия Труханова В.А. и Савадерова А.М. квалифицированы как уничтожение имущества потерпевшей ФИО208. и имущества потерпевшего ФИО207 с причинением последним значительного ущерба, путем поджога.

По смыслу закона, уничтожение имущества - это приведение имущества в полную негодность, когда его полезные свойства не могут быть восстановлены.

Как следует из показаний потерпевшего ФИО209 данных им в судебном заседании, часть оборудования, находившегося в помещении магазина в момент пожара, была впоследствии восстановлена ими и приведена в пригодное для работы состояние, так были восстановлены: стол для пиццы; стол, охлаждаемый; пицца печь; щетка для печи; фритюр; суши холодильник; один сканер штрих кода, весы торговые стоимостью 12000 рублей; весы торговые стоимостью 23000 рублей. Таким образом, в судебном заседании не установлено достаточных и объективных доказательств уничтожения вышеуказанного оборудования умышленными действиями подсудимых Труханова В.А. и Савадерова А.М., приведение его в полную негодность и отсутствие возможности его восстановления.

При таких обстоятельствах, из предъявленного подсудимым Труханову В.А., Савадерову А.М. обвинения подлежит исключению указание об уничтожении путем поджога: <данные изъяты>

Кроме того, суд полагает необходимым исключить из обвинения Труханова В.А. и Савадерова А.М. указание об уничтожении пеногасителей WInTAP в количестве 53 шт., стоимостью за 1 шт. 12877 рублей, общей стоимостью <данные изъяты> рубль; поскольку в судебном заседании не представлено достаточных доказательств, подтверждающих факт передачи потерпевшему ФИО210 пользование вышеуказанных пеногасителей в указанном количестве.

При таких обстоятельствах, с учетом требований ст. 14 УПК РФ, суд приходит к выводу о снижении общей суммы причиненного умышленными действиями подсудимых Труханова В.А. и Савадерова А.М. ущерба потерпевшему ФИО211 до 830472 руб.

Изменение объема обвинения в сторону его уменьшения не ухудшает положение подсудимых и не нарушает их право на защиту, не влияет на выводы суда о квалификации действий подсудимых Труханова В.А., Савадерова А.М. по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Наличие квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину» в ходе судебного следствия нашло свое подтверждение. Согласно п.2 примечания к ст.158 УК РФ значительный ущерб гражданину, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абз. 3 п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 (ред. от 18.10.2012) «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» при решении вопроса о том, причинен ли значительный ущерб собственнику или иному владельцу имущества, следует исходить из стоимости уничтоженного имущества или стоимости восстановления поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, например в зависимости от рода его деятельности и материального положения либо финансово-экономического состояния юридического лица, являвшегося собственником или иным владельцем уничтоженного либо поврежденного имущества.

Сумма ущерба, причиненного действиями подсудимых Труханова В.А., Савадерова А.М. составляет: потерпевшей ФИО236 - <данные изъяты> руб., потерпевшему ФИО212 - <данные изъяты> руб. Суд на основании субъективных и объективных критериев, исходя из имущественного положения потерпевших, их показаний о размере их ежемесячного дохода, учитывая характер деятельности ФИО213 приходит к выводу о том, что ущерб для потерпевших ФИО214 является значительным.

Принимая во внимание поведение подсудимых в судебном заседании, где последние правильно ориентировались в окружающей обстановке, правильно понимали происходящие события, правильно понимали вопросы сторон и давали последовательные и соответствующие содержанию вопросов ответы на них, не высказывали каких – либо жалоб на состояние здоровья, а также учитывая имеющееся в материалах дела заключение комиссии экспертов № № от 30.11.2021 в отношении Савадерова А.М., а также сведения о том, что Труханов В.А. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, суд признает подсудимых Труханова В.А. и Савадерова А.М. вменяемыми в отношении инкриминируемого им в вину деяния и, в соответствии со ст.19 УК РФ, подлежащими уголовной ответственности.

Труханов В.А. и Савадеров А.М. совершили преступление против собственности, которое в соответствии со ст.25 УК РФ совершено ими умышлено и в силу ст.15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

При назначении наказания подсудимым Труханову В.А., Савадерову А.М. суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. 2,43 УК РФ.

Назначая Труханову В.А. вид и размер наказания, суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, личность виновного, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья, семейное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, обеспечение достижения таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения им новых преступлений.

Труханов В.А. ранее судим, совершил умышленное преступление средней тяжести в период неснятой и непогашенной в установленном законом порядке судимости, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, официально не трудоустроен, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, главой Хорского городского поселения, соседями - положительно, по месту учебы в МБУ спортивная школа «Икар» в период с 2003 по 2011 годы, в КГБОУ СПО «Агропромышленный техникум» характеризовался положительно; по месту работы ООО «<данные изъяты>» с 11.02.2021 по 31.03.2021 характеризовался положительно, состоит на диспансерном учете в связи с имеющимися у него заболеваниями.

К смягчающим наказание Труханову В.А. обстоятельствам, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд относит: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступления, добровольное полное возмещение ущерба потерпевшему ФИО215 добровольное частичное возмещение ущерба потерпевшей ФИО216

Обстоятельствами, отягчающими наказание Труханову В.А. в соответствии с п. «а,в» ч.1 ст. 63 УК РФ суд признает: рецидив преступлений, совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Наличие в действиях подсудимого Труханова В.А. рецидива преступлений влечет применение при назначении ему наказания положений ст.68 УК РФ.

Оценивая в соответствии с ч.1 ст.68 УК РФ характер и степень общественной опасности ранее совершенных Трухановым В.А. преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущих наказаний оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенного им преступления, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельства, с учетом личности подсудимого, суд полагает необходимым назначить Труханову В.А. наказание в виде лишения свободы с применением положений ч. 2 ст. 68 УК РФ. Оснований для назначения наказания с применением положений ч. 3 ст.68 УК РФ суд не усматривает.

Вместе с тем, учитывая данные о личности Труханова В.А., его семейное положение, состояние здоровья, оценивая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, обстоятельства его совершения, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание влияние назначаемого наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, суд считает, что исправление подсудимого возможно без его реального лишения свободы с назначением наказания в соответствии со ст. 73 УК РФ условно, с возложением на условно осужденного дополнительных обязанностей, что будет способствовать его исправлению.

Назначая Савадерову А.М. вид и размер наказания, суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, личность виновного, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья, семейное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, обеспечение достижения таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения им новых преступлений.

Савадеров А.М. ранее не судим, официально не трудоустроен, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно.

К смягчающим наказание Савадерову А.М. обстоятельствам, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд относит: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления.

Обстоятельством, отягчающим наказание Савадерову А.М. в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ суд признает: совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Кроме того, обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому Савадерову А.М., в соответствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, указывающих на совершение подсудимым преступления в состоянии алкогольного опьянения, данных о личности подсудимого в совокупности с характером его действий, в момент совершения им преступления, с учетом позиции высказанной подсудимым в судебном заседании о том, что причиной совершения им преступления явилось употребление алкоголя, нахождение его в состоянии опьянения повлияло на его поведение, не находись он в состоянии алкогольного опьянения, преступление он бы не совершил, суд признает в качестве обстоятельства,

отягчающего наказание подсудимого «совершение преступления в состоянии опьянения вызванного употреблением алкоголя».

Определяя вид и размер наказания, подлежащего назначению Савадерову А.М., суд учитывает, наличие в его действиях смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого. Суд считает целесообразным в целях исправления подсудимого Савадерова А.М., назначить последнему наказание в виде лишения свободы, которое, по мнению суда, с учетом обстоятельств совершенного преступления, личности виновного будет способствовать исправлению подсудимого и отвечать принципам справедливости.

Вместе с тем, с учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить Савадерову А.М. наказание условно, с применением положений ст. 73 УК РФ, с возложением на условно осужденного дополнительных обязанностей, что будет способствовать его исправлению.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимых во время и после совершения преступления, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности как содеянного ими, так и их личности, и являлись бы основанием для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Наличие в действиях Труханова В.А., Савадерова А.М. отягчающих наказание обстоятельств, не предусматривает возможности для применения к ним положений ч.1 ст. 62 УК РФ, а также положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания по делу не имеется, также судом не усматривается оснований для применения к Труханову В.А., Савадерову А.М. положений ст.53.1 УК РФ.

В судебном заседании потерпевшей ФИО218 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере <данные изъяты> руб. В судебном заседании установлено, что подсудимым Трухановым В.А. в добровольном порядке выплачено потерпевшей ФИО217 в счет возмещения ущерба <данные изъяты> руб.

Потерпевшая ФИО219 признана гражданским истцом по делу, подсудимые Труханов В.А., Савадеров А.М. - гражданскими ответчиками. Подсудимые (гражданские ответчики) Труханов В.А., Савадеров А.М. с заявленным гражданским иском согласились в полном объеме.

В соответствии с ч. 3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с ч. 1 ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Поскольку материальный ущерб потерпевшей ФИО220 причинен совместными действиями подсудимых Труханова В.А., Савадерова А.М., руководствуясь ст.1064, 1080 ГК РФ, суд считает необходимым удовлетворить заявленные исковые требования, с учетом выплаченных потерпевшей в счет возмещения ущерба <данные изъяты> руб., в размере <данные изъяты> руб. солидарно за счет подсудимых Труханова В.А., Савадерова А.М.

В ходе рассмотрения уголовного дела потерпевший ФИО221 отказался от ранее заявленного им гражданского иска, данный отказ был принят судом, производство по гражданскому иску потерпевшего ФИО222 прекращено.

Меру пресечения в отношении Труханова В.А. в виде заключения под стражу необходимо изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлению приговора в законную силу надлежит отменить. Труханов В.А. подлежит освобождению из-под стражи в зале суда.

Меру пресечения в отношении Савадерова А.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит сохранить до вступления приговора в законную силу, после чего - отменить.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу надлежит разрешить в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество Труханова В.А. в виде - <данные изъяты>.

Согласно п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если по уголовному делу на имущество обвиняемого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Учитывая, что судом удовлетворены исковые требования потерпевшей ФИО223. на сумму <данные изъяты> руб., в соответствии с п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ арест на имущество Труханова В.А., наложенный <данные изъяты>, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, суд полагает необходимым сохранить.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения адвокатам подлежат взысканию с Труханова В.А., Савадерова А.М., учитывая согласие последних на данное взыскание. Предусмотренных законом оснований для освобождения Труханова В.А., Савадерова А.М. от уплаты процессуальных издержек в ходе судебного следствия не установлено. Отсутствие у Труханова В.А., Савадерова А.М., официального постоянного места работы, стабильного дохода, не может являться основанием для освобождения их от уплаты процессуальных издержек, поскольку их взыскание, с учетом трудоспособного возраста Труханова В.А., Савадерова А.М., их состояния здоровья, может быть отсрочено и обращено на их будущие доходы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Труханова ФИО224 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Труханову В.А. наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Признать Савадерова ФИО225 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Савадерову А.М. наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденных Труханова В.А., Савадерова А.М. обязанности:

- встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного,

- не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Труханову В.А. изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу меру пресечения - отменить.

Освободить Труханова В.А. из-под стражи в зале суда.

Меру пресечения Савадерову А.М.– подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Гражданский иск ФИО226. удовлетворить. Взыскать солидарно с Труханова ФИО227, Савадерова ФИО228 в пользу ФИО237 ФИО229 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением <данные изъяты> руб.

Взыскать с Труханова ФИО230, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в с. <данные изъяты> процессуальные издержки в доход Федерального бюджета в размере 37 056 рублей.

Взыскать с Савадерова Александра Михайловича, родившегося 27.11.1993 в п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, процессуальные издержки в доход Федерального бюджета в размере 30 880 рублей.

Арест на имущество Труханова В.А., наложенный <данные изъяты>

Арест на имущество Савадерова А.М., наложенный на сотовый телефон марки «<данные изъяты> – сохранить для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу: <данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Хабаровского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения через суд района имени Лазо.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе: ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе; поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденным необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений.

Председательствующий Ю.С. Выходцева

Уголовное дело № №

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

п. Переяславка 14 июня 2022 года

Суд района имени Лазо Хабаровского края в составе председательствующего судьи Ю.С. Выходцевой

при секретарях судебного заседания Е.Г. Матушкиной, Т.А. Богомаз,

с участием государственных обвинителей - старшего помощника прокурора района имени Лазо Хабаровского края К.В. Цехместренко, А.К. Новиковой,

защитников – адвокатов И.Д. Басича, предоставившего удостоверение № № выданное ДД.ММ.ГГГГ ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ; Д.И. Почтенко, предоставившего удостоверение № № выданное ДД.ММ.ГГГГ, ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ

подсудимых В.А. Труханова, А.М. Савадерова,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Труханова ФИО48, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в с. <данные изъяты>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, не женатого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, официально не трудоустроенного, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее судимого:

- 09.12.2015 судом района имени Лазо Хабаровского края по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев;

- 26.02.2019 Центральным районным судом г. Хабаровска (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Хабаровского краевого суда от 15.08.2019) по ч. 3 ст.33, ч. 2 ст. 159.5, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ, ст.71, ч.4 ст.74, 70 УК РФ к 3 годам 8 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 06.03.2020 освобожден по отбытию срока наказания;

- с мерой пресечения - заключение под стражу, содержащегося под стражей с 27.10.2021,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ,

Савадерова ФИО49 родившегося ДД.ММ.ГГГГ в п. <данные изъяты>, гражданина РФ, имеющего неполное среднее образование, не женатого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, официально не трудоустроенного, не военнообязанного, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Труханов В.А., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Савадеровым А.М., находившимся в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, умышленно уничтожили имущество ФИО50 с причинением значительного ущерба, путем поджога, при следующих обстоятельствах:

В период времени с <данные изъяты> у Труханова В.А. находящегося в магазине «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>», на почве личных неприязненных отношений к ФИО51 возник преступный умысел, направленный на уничтожение, путем поджога, помещения магазина «<данные изъяты> с находящимися внутри товарно-материальными ценностями, расположенного по адресу: <адрес> в котором ФИО52 работал директором, то есть в указанный период времени у Труханова В.А. возник преступный умысел, направленный на уничтожение чужого имущества путем поджога, который он предложил совершить совместно Савадерову А.М., на что последний согласился, тем самым вступив в предварительный преступный сговор, направленный на уничтожение чужого имущества путем поджога, при этом заранее преступные роли между собой не распределяли.

С целью реализации совместного преступного умысла направленного на уничтожение чужого имущества, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору Савадеров А.М. и Труханов В.А., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных

последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО53 который для них является значительным, и, желая этого, не имея никаких препятствий к реализации своего прямого преступного умысла, имея свободный доступ к магазину «Пивной дом», находящемуся по вышеуказанному адресу, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, осознавая их тайный характер, подошли к вышеуказанному магазину, где Савадеров А.М. имеющейся при нем в руках канистрой, объемом не менее 5 литров, с находящимся внутри нее бензином, облил вышеуказанный магазин бензином из канистры, а Труханов В.А. находящимися при нем спичками поджог бензин, в результате чего произошло возгорание снаружи указанного магазина, после чего Савадеров А.М. и Труханов В.А. с места совершения преступления скрылись.

В результате совместных, умышленных действий Савадерова А.М. и Труханова В.А. огнем уничтожено здание магазина «<данные изъяты>», стоимостью <данные изъяты> рублей, принадлежащее ФИО231 ФИО54 а так же находящееся внутри магазина имущество принадлежащее ФИО55

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Таким образом, Труханов В.А. и Савадеров А.М., тайно, умышленно, руководствуясь единым преступным умыслом, действуя группой лиц по предварительному сговору, уничтожили имущество ФИО56 стоимостью <данные изъяты> рублей, чем причинили последней значительный ущерб, и имущество ФИО57. общей стоимостью <данные изъяты> рубля, чем причинили последнему значительный ущерб.

В судебном заседании подсудимый Труханов В.А. вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Труханова В.А., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (том 2 л.д. 217-218), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, он совместно с ФИО58., находились в кафе «<данные изъяты>» п<адрес> На автомобиле ФИО59. они поехали на заправку, где приобрели 5 литров бензина, которые залили в канистру, после чего поехали к его автомобилю, который, в связи с тем, что у него закончился бензин, находился около «<данные изъяты>». Приехав туда, он и Савадеров вышли, а ФИО60 уехал по своим делам. Канистра с бензином была в руках у Савадерова А. Когда они заправляли его автомобиль, он предложил «Шугануть» владельцев магазина «<данные изъяты>», так как они ранее пожаловались на него, из-за чего ему пришлось закрыть свой магазин. Он предложил Савадерову облить бензином магазин и поджечь его, что бы напугать и отомстить владельцам магазина. После чего они пошли к магазину, подходя к которому, он, лежащей рядом палкой, отодвинул камеру видеонаблюдения. Затем с задней стороны магазина Савадеров облил стену и угол магазина, после чего Савадеров пытался поджечь своей зажигалкой бензин, но не смог. Он дал Савадерову свою зажигалку и он поджег бензин. Пламя разгорелось быстро и с большой силой. В это время сработала сигнализация в магазине, Савадеров сразу после поджога убежал в его машину, он ушел после того, как сработала сигнализация. Канистру и зажигалку он забрал у Савадерова и закинул в багажник, после выкинул в речку. После поджога он Савадерова отвез к нему домой, а сам поехал к месту пожара, смотреть как горит магазин. Идея поджечь магазин была его, однако, он не хотел сжигать его полностью, хотел лишь припугнуть. Деньги на бензин дал он. Говорил Савадерову облить бензином он, давал зажигалку он, но не поджигал. Свою вину признает, готов возместить причиненный ущерб. В момент совершения деяния был трезв.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Труханова В.А., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (том 3 л.д. 96-98, 166-169), из которых следует, что он попросил Савадерова А. вместе с ним поджечь магазин «<данные изъяты> когда они были на «<данные изъяты>». Их разговор никто не слышал. Он знал, что Савадеров А. ему не откажет, кроме того, последний был в состоянии алкогольного опьянения. Савадеров А. облил бензином магазин. Поджигал магазин он, спичками. После очной ставки, он вспомнил, что были спички, а не зажигалка.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Труханова В.А., данные им в ходе очной ставки с Савадеровым А.М. (том 3 л.д.44-47), из которых следует, что Труханов В.А. частично не подтвердил показания Савадерова А., указал, что сначала они заправили его автомобиль, после направились к магазину «<данные изъяты> где он действительно отвернул палкой камеру видеонаблюдения, после чего Савадеров А. облил магазин бензином. Он дал ему свою зажигалку, однако, с первого раза не получилось поджечь бензин, поджег его со второго раза, после чего они ушли. Тару из-под бензина он отдал ФИО62, зажигалку оставил

в машине. В момент совершения поджога был трезвый. Они договорились поджечь магазин, когда заправляли автомобиль, ранее об этом не говорили. Он хотел напугать владельцев, не хотел сжигать магазин. Они хотели потушить, так как вспыхнуло сильно, но сработала сигнализация.

Оглашенные показания подсудимый Труханов В.А. подтвердил в полном объеме, показал, что действительно поджог совершил он, спичками. В содеянном раскаивается, приносит извинения потерпевшим. С заявленным гражданским иском потерпевшей ФИО63 согласен в полном объеме, намерен погасить его. Ущерб, причиненный потерпевшему ФИО64 возместил в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый Савадеров А.М. вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Савадерова А.М., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (том 2 л.д. 31-33, том 3 л.д.150-152), из которых следует, что 16.05.2021 в 20 часов 00 минут он находился в пивном баре «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> В, совместно с Трухановым В., с которым они распивали спиртное. Также с ними был неизвестный ему мужчина. В 22 часа 00 минут они на автомобиле марки «Королла», государственный номер не помнит, принадлежащем неизвестному мужчине, поехали в пивной бар «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. Труханов В. предложил ему поджечь магазин «<данные изъяты>», чтобы устранить конкурентов. Он согласился. Тогда Труханов В. сказал неизвестному мужчине, чтобы он съездил и набрал бензин в канистру. Через 30 минут неизвестный мужчина вернулся. В 01 час 00 минут 17.05.2021 они сели с Трухановым В. в автомобиль, принадлежащий неизвестному мужчине, и поехали к магазину «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. Они подъехали к магазину со стороны заднего двора магазина. Автомобиль находился на углу дома по адресу: п<адрес>. Он совместно с Трухановым В. вышли из автомобиля, неизвестный мужчина остался в автомобиле. Он взял пятилитровую бутылку с бензином, и они с Трухановым пошли через задний двор магазина. Когда они шли, Труханов В. увидел камеру видеонаблюдения на магазине «<данные изъяты>», которая была расположена на углу здания магазина. Когда они прошли камеру, Труханов В. взял деревянную палку в кустах возле магазина, и повернул камеру в обратном направлении. Он (Савадеров) взял канистру правой рукой и стал обливать магазин «<данные изъяты> по низу, со стороны торцевой части запасного выхода, слева от запасного выхода, там находилась труба, которая была в стекловате. Он облил данную трубу бензином, затем пошел обливать стену справа от запасного выхода по всей длине стены, обливал по низу. В трубе торчала тряпка, которую он также облил бензином. Затем Труханов достал спички. Первую спичку он бросил, где труба. Потом он бросил спичку по середине стены, где находится запасной выход. Там, куда Труханов бросил первую спичку все потухло, а второе место очага начало гореть, очаг пошел вверх и загорелась крыша. После этого они с Трухановым вернулись к автомобилю, через задний двор магазина, так же как и пришли. Они сели в автомобиль к неизвестному мужчине, и уехали. Его завезли домой, а Труханов с неизвестным мужчиной поехали в <адрес>. Пятилитровую канистру из-под бензина они забрали с собой в автомобиль, потом выкинули в п<адрес>. Одежду, в которой он находился в момент поджога он сжег на костре, как ему сказал Труханов. О совершении им совместно с Трухановым В. поджога он рассказал своим знакомым. 27.09.2021 в 12 часов 00 минут к нему пришли сотрудники полиции и стали спрашивать о поджоге магазина «<данные изъяты> тогда он во всем сознался. В данном преступлении не сознался ранее, так как уезжал на вахту с <данные изъяты>. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. В момент поджога был в состоянии алкогольного опьянения. Если бы был трезвый, то поджог совершать бы не стал.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Савадерова А.М., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (том 2 л.д. 70-72), из которых следует, что 29.09.2021 в вечернее время к нему домой приехали ФИО65 и Труханов С., на автомобиле ФИО66 Они позвали его на улицу, где он, по просьбе ФИО67 сел на заднее сиденье автомобиля. ФИО68

сказал, что им нужно поговорить, и они поехали в район магазина «<данные изъяты>» расположенного в «Степи» п. <адрес>, рядом с которым на улице разговаривали. ФИО70 спросил, вызывали ли его (Савадерова А.М.) в полицию, давал ли он какие-либо показания. Он (Савадеров) пояснил, что рассказал все, как было о том, что он совместно с Трухановым В. поджог магазин. ФИО69. сказал, что ему нужно показания менять и все взять на себя, на что он отказался. После этого ФИО71 предложил дать показания, что был совместно с ФИО233 младшим братом ФИО72 на что он вновь отказался. Под утро 30.09.2021 его отвезли домой. Каких-либо угроз со стороны ФИО73. и ФИО232 в его адрес высказано не было, физически так же на него никто не давил.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Савадерова А.М., данные им в ходе проверки показаний на месте (том 2 л.д. 41-47), из которых следует, что подозреваемый Савадеров А.М. в присутствии защитника, двух понятых, с использованием технических средств, в служебном кабинете № 6 ОМВД России по району им. Лазо, по адресу: <адрес> указал, что для проверки его показаний, необходимо проехать на ул. <адрес>, где он укажет как именно он совершил поджог здания и имущества, находящегося в нем, принадлежащих ФИО74. После чего, все участвующие лица проехали к <адрес>, где Савадеров А.М. пояснил, что он подошел к заднему двору указанного дома, где расположена дверь заднего выхода и пояснил, что 17.05.2021 в 10 метрах от указанной двери находился автомобиль, принадлежащий неизвестному ему мужчине, на котором он совместно с Трухановым В. приехал к данному дому. Выходя из автомобиля, он взял в руки пластмассовую пятилитровую бутылку, в которой находился бензин. Когда он и Труханов В. подходили к указанному дому, в котором находится магазин «<данные изъяты>», на дальнем углу дома, на заднем дворе, наверху под крышей Труханов В. увидел камеру видеонаблюдения. Они прошли за камеру видеонаблюдения, и Труханов В. стал искать в кустах рядом с домом палку, чтобы отвернуть камеру видеонаблюдения. После того, как Труханов В. нашел палку, он (Труханов) отвернул камеру видеонаблюдения, тогда он (Савадеров А.М.) взял имеющуюся у него пятилитровую бутылку с бензином и пошел к левой стене, прилегающей к входной двери запасного выхода, где находились трубы, торчащие из стены внизу. Данные трубы были обшиты стекловатой, между двумя этими трубами торчала тряпка. Тогда Савадеров А.М. облил бензином из бутылки данные трубы, тряпку и нижнюю часть стены, откуда выступали трубы. Далее он подошел к стене, расположенной справа от входной двери запасного выхода, где облил бензином из бутылки нижнюю часть указанной стены. Также большая часть бензина была вылита на середину правой стены от входной двери запасного выхода. Далее, Труханов В. достал спички, поджег одну и бросил ее на трубы, которые располагались слева от входной двери запасного выхода. Огонь сразу потух. Тогда Труханов В. достал еще спичку, поджог ее и бросил на середину стены, расположенную справа от входной двери запасного выхода. Здесь огонь сразу поднялся вверх и загорелась крыша, указанного дома. Тогда, он (Савадеров А.М.), взял пустую бутылку из-под бензина с собой и они совместно с Трухановым В. вернулись к автомобилю, который находился на том же месте, когда они только приехали. После чего он и Труханов В. сели в автомобиль к неизвестному мужчине, после чего его (Савадерова А.М.) отвезли домой, а сами поехали в с. Дрофа. Также Савадеров А.М. пояснил, что бутылку из-под бензина выкинул в п. Хор, одежду, в которой находился, сжег на костре.

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, оглашены показания Савадерова А.М., данные им в ходе очной ставки с Трухановым В.А. (том 3 л.д.44-47), из которых следует, что ближе к лету 2021 он, Труханов В. и ФИО75. распивали спиртное на магазине «<данные изъяты> потом поехали на магазин «<данные изъяты> где также распивали спиртное. В какой-то момент Труханов В. предложил поджечь магазин «<данные изъяты>», чтобы избавиться от конкурентов, на что он согласился. Потом на автомобиле ФИО76 они поехали на заправку за бензином, так как надо было заправить автомобиль Труханова В. и сразу же для поджога магазина. Набрали бензина около 5 литров, потом подъехали с задней стороны магазина «<данные изъяты>», где так же стояла машина Труханова В. Вышли он и Труханов В., ФИО77. оставался в машине и как они вышли, отъехал. Бензин был у него в руках. Труханов В. рядом с магазином взял палку, и они прошли к магазину «<данные изъяты>», где Труханов В. палкой отодвинул камеру видеонаблюдения, затем он прошел к углу магазина и бензином, который

был у него в руках с угла облил магазин, далее Труханов В. спичкой пытался поджечь магазин, но с первого раза у него не вышло, со второго раза он поджег магазин и они ушли. Труханов В. ему зажигалку не давал, поджигал все спичками, тару из-под бензина он закинул обратно в машину. В момент совершении поджога он был выпивший. Если бы был трезвый, то поджег не совершил бы. Они не пытались тушить магазин «<данные изъяты> подожгли и ушли.

Оглашенные показания подсудимый Савадеров А.М. подтвердил в полном объеме, подтвердил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения, которое повлияло на его поведение. Если бы он находился в трезвом состоянии, то не совершил бы преступление. С заявленным потерпевшей ФИО78 гражданским иском согласен в полном объеме.

Помимо полного признания вины подсудимыми Трухановым В.А. и Савадеровым А.М., их вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании:

- показаниями потерпевшего ФИО79., данными им в судебном заседании, из которых следует, что 17 мая 2021 в 01 час 45 минут ему позвонил директор магазина ФИО80 и сообщил, что подожгли магазин «<данные изъяты> В течение часа он прибыл в <адрес>, уже происходило тушение пожарными машинами. Рядом возле магазина, он встретил ФИО81 ФИО82 Они там присутствовали, сказали, что когда они прибыли, на месте были какие-то люди, которые мешали тушению пожара, они находились в автомобиле, который стоял неподалеку. Тушение пожара продолжалось где-то до 5 утра, затем пожарные расчеты свернулись и уехали. Днем они приступили к разбору уцелевших после пожара остатков. Через несколько дней была восстановлена видеозапись со сгоревших видеокамер, на которой были видны два человека, которые прошли со стороны заднего входа. Сначала они подняли видеокамеру, но так как подняли ее не полностью вверх, осталось ещё часть обзора, было видно, что они подошли к задней двери, облили её, подожгли и убежали. Дверь загорелась, сразу же заискрилась, загорелась электропроводка и запись закончилась. На записи было видно их одежду, лица были не различимы. Он продемонстрировал эту запись ФИО83 также при этом присутствовала их сотрудница ФИО84 которая без сомнений опознала Труханова В. Ранее он не знал лиц, которые были на видеозаписи, сейчас может сказать, что это были Труханов В.А. и Савадеров А.М. Изначально ущерб оценивался в <данные изъяты> рублей, после того как они сверились со всеми поставщиками, сумма ущерба была снижена. Имущество, которое указано в обвинительном заключении на момент пожара находилось в помещении магазина. Впоследствии часть оборудования была введена в строй, так как была отремонтирована ими своими силами, приведена в рабочее состояние. Так, они восстановили следующее оборудование: <данные изъяты>. В части пеногасителей, указал, что данное имущество принадлежит <данные изъяты>», было передано ему вместе с поставленным товаром - пивом, в связи с чем он несет полную материальную ответственность за данное имущество. Заявил гражданский иск на сумму <данные изъяты> которая сложилась из стоимости уничтоженного и не подлежащего восстановлению оборудования: <данные изъяты>. Данное оборудование было приобретено им в 2020-2021 г. При расчете суммы исковых требований он не стал включать имущество, на которое у него не сохранились документы. Впоследствии от заявленного гражданского иска отказался, ввиду полного возмещения материального ущерба родственниками подсудимого Труханова В.А. Претензий к подсудимым не имеет.

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями оглашены показания потерпевшего ФИО85 данные им в ходе предварительного следствия (том 1 л.д.103-104, том 2 л.д. 7-8, том 2 л.д. 62-65), из которых следует, что в январе 2021 года он заключил договор аренды помещения, расположенного по адресу: п. <адрес> с ФИО86. В вышеуказанном помещении располагался магазин-кухня. 17.05.2021 в 01 час 46 минут ему на сотовый телефон позвонил директор магазина – ФИО87. и сообщил, что магазин горит. После чего он приехал в п<данные изъяты> По приезду ФИО88. сообщил, что 17.05.2021 в 01 час 28 минут ему позвонил диспетчер службы охраны и сообщил, что сработал датчик охраны в магазине. Так же он сообщил, что возгорание магазина идет внутри под крышей. Камера видеонаблюдения

направленная на вход в магазин была повернута в другое направление. Ущерб является для него значительным, так как его доход в месяц составляет <данные изъяты> рублей. 20.09.2021 следователь представил ему на обозрение запись с видеокамер магазина «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. На видеозаписи № 1 <данные изъяты>» он опознал Труханова В. Опознал его на видеозаписи № 2 «<данные изъяты>» по походке, форме головы, по одежде. Этикет пистолет указанный в таблице имеет название - <данные изъяты>, в системном блоке находились две видеокарты <данные изъяты> объемом памяти каждая по 8 Гб, а так же SSD накопитель объемом 250 Гб марки Kingmax. Труханов В.А. ему лично не знаком. Ранее он с ним не виделся, конфликтов между ними не было, оснований оговаривать его нет. По видеозаписи он опознал Труханова В. по внешности, по лицу, по походке, по одежде, о чем ему стало известно со слов сотрудницы магазина ФИО89 которая примерно через неделю после пожара увидела видеозапись с камер видеонаблюдения магазина «<данные изъяты>», которую он на своем смартфоне демонстрировал директору магазина ФИО90 Когда она увидела видеозапись, то сразу узнала на ней Труханова В., которого она знает давно как жителя п. <адрес>. В ходе беседы с сотрудницей магазина, работавшей 16 мая 2021 года ФИО91. он узнал, что во второй половине вышеуказанного дня, Труханов В. вместе с мужем своей сестры, заходил в магазин «<данные изъяты> ФИО92 знает Труханова В. давно, как жителя <адрес>, проживающего в <адрес> Кроме того, основанием подозревать Труханова В. в совершении поджога его магазина является то, что директор его магазина ФИО93 примерно за месяц до поджога, участвовал в совете предпринимателей района им. Лазо, где указывал о незаконной торговле алкогольными напитками, в ночное время, в том числе в магазинах <адрес>, один из которых принадлежал Труханову В. В связи с чем полагает, что Труханов В. поджог его магазин из мести. Так же ФИО94 рассказал, что на месте пожара он видел Труханова В., находившегося в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, седана темного цвета. Руководивший тушением пожара начальник 87 пожарной части ФИО95 которому так же Труханов В. известен, делал ему замечание, что бы тот отъехал с места пожара и не мешал работе пожарных машин. Со слов ФИО96 Труханов В. сидел в своем автомобиле, примерно в метрах 30 от пожара на дороге, и наблюдал за событиями разворачивающимися на месте пожара. Так же со слов ФИО97 Труханов В. в какой-то момент подъехал к нему и сказал: «Ну что, бывает?». В это время ФИО98 заметил, что на заднем сидении автомобиля под управлением Труханова В. сидит еще какой-то парень, которого он плохо разглядел. Сам момент поджога его магазина в ночь с 16.05.2021 на 17.05.2021, со своего балкона выходящего на тыльную сторону магазина видела ФИО99., при этом она ему указала, где был первый очаг поджога, и где был второй очаг, как распространялся огонь и что делали преступники на месте совершения преступления, которые затем с этого места убежали, когда она им закричала, что вызовет полицию.

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями оглашены показания потерпевшего ФИО100 данные им в ходе предварительного следствия (том 2 л.д.80-82), из которых следует, что в июле 2021 года, ФИО101 позвонил оперативный сотрудник по имени Илья, попросил их приехать в отделение полиции п. Хор для разговора. Через 2 дня они (он и ФИО102 приехали в отделение полиции п. Хор, в дневное время, на улице у входа их встречал оперуполномоченный Илья и Труханов В., после чего они все прошли в служебный кабинет, где Труханов В. предъявил ФИО104 претензии по поводу его выступления на общем собрании о незаконной продаже алкоголя в ночное время, магазином принадлежащему Труханову В. После того, как Труханову В. была озвучена сумма ущерба, причиненного поджогом магазина, он не согласился с общей суммой ущерба, и сказал, что никаких денег в счет возмещения ущерба не заплатит, а лишь готов помочь восстановить здание, на общую сумму не более <данные изъяты> рублей, за 5 кубов пиломатериалов.

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями оглашены показания потерпевшего ФИО105 данные им в ходе предварительного следствия (том 3 л.д.82-84, 158-159), из которых следует, что он ознакомлен с заключением эксперта №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оценке были преданы 36 позиций уничтоженных огнем, из которых <данные изъяты>.

Оглашенные показания потерпевший ФИО106 подтвердил в полном объеме.

- показаниями потерпевшей ФИО107., данными ею в судебном заседании, из которых следует, что с 2012 года она арендует у администрации Хорского городского поселения землю, на котором расположено здание магазина, по адресу: <адрес>. Данное здание она сдавала в аренду ФИО108 ДД.ММ.ГГГГ в 2 часа 30 минут ей позвонил директор магазина ФИО109 и сказал, что горит здание. Она с мужем приехали за 5 минут, там уже был экипаж пожарной машины. Здание пытались потушить, затем приехал второй экипаж, пытались затушить пожар. При этом два молодых человека на машине, пытались всячески препятствовать движению пожарных машин. Они сидели в машине напротив горящего здания и громко смеялись, кто это был, точно указать не может, предполагает, что это были подсудимые Труханов В. и Савадеров А. Их неоднократно пожарные просили отъехать, так как они мешали проезду пожарных машин для тушения пожара, говорили: «Отъедете, вы мешаете», но они чуть-чуть отъедут и опять подъезжали обратно и дальше продолжали наблюдать за пожаром, при этом комментируя и громко смеясь в машине. Магазин представляет собой одноэтажное здание, выполненное из бруса с металлической обшивкой. Затем был сделан второй этаж, где чердачное перекрытие, там была сделана лестница на второй этаж, где находилось пустое помещение. Общая площадь здания около 80 кв.м. Пожар начался со стороны двора, пытались пожар тушить, но пламя пошло по стенам наверх, под крышу. Сгорел верх здания, стена сгорела, здание восстановлению не подлежит. До пожара здание было в отличном состоянии. Экспертом была проведена оценка нанесенного ущерба и установлена сумма <данные изъяты> рублей, ущерб для нее значительный, так как она утратила здание, которое сдавала в аренду, имела дополнительный доход от сдачи здания в аренду. Ее средний заработок составляет 36000 руб., у супруга доход 25000 руб., кроме того у них имеются кредитные обязательства, в связи с чем ущерб для нее является очень значительным.

В связи с существенными противоречиями в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей ФИО110., данные ею в ходе предварительного следствия (том 1 л.д.131-132, 238-238, том 3 л.д. 137-138), из которых следует, что у нее в собственности находится здание, расположенное по адресу: <адрес>. В январе 2021 года она сдала данное здание в аренду ФИО111. 17.05.2021 в 01 час 38 минут ей на сотовый телефон поступил звонок от ФИО112. – директора магазина-кухня, который сообщил, что принадлежащее ей здание горит. Когда она приехала на место то увидела, что горит принадлежащее ей здание, основной очаг был на крыше. По какой причине произошло возгорание ей неизвестно. Каких либо конфликтных ситуаций у нее ни с кем не возникало. Данное здание постройки 2004 года, в зале № 1 стены были обшиты вагонкой, потолок был обшит вагонкой с софитами, на полу был линолеум; в зале № 2 стены были обшиты деревянными листами – имитация бруса, потолок подвесной – армстронг, на полу был линолеум. Входные двери центрального входа: первая дверь металлическая, вторая дверь стеклянная. Между залами двери отсутствовали. Входная дверь на задний двор была деревянная с утеплителем с металлическими вставками. Стеклопакеты в здании были деревянные выполнены на заказ из кедра. Внешне здание было отделано листами из металло-сайдинга. К данному зданию были подведены инженерные коммуникации, а именно: отопление автономное от котла, электроснабжение централизованное, канализация, в виде шамбо, была установлена год назад, водоснабжение не было подведено. Вода была привозная. Общее состояние, как внутренней отделки, так и внешней оценивает, как отличное. Здание располагалось на земельном участке, который был арендован 16.10.2015 у администрации Хорского городского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края, согласно договора аренды № № Данный земельный участок имеет кадастровый номер №, общая площадь земельного участка составляет 200 кв.м. В ходе возгорания ей причинен ущерб на <данные изъяты> рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как ее доход в месяц составляет № рублей. Впоследствии она была ознакомлена с заключением эксперта № № от 25.08.2021, согласна с выводами эксперта. Стоимость здания, расположенного по адресу: <адрес> по состоянию на 17.05.2021 (до пожара) оценивает в <данные изъяты> рублей. Здание магазина пожаром уничтожено, восстановить его не получится и не представится возможным, так как заднюю стену необходимо полностью сносить, ввиду чего могут произойти дальнейшие разрушения. Здание необходимо возводить заново.

Оглашенные показания потерпевшая ФИО113 подтвердила в полном объеме, пояснила, что в протоколе ее допроса указан вид помещения на момент пожара, ФИО114.

длительное время арендовал у нее данное здание, в котором он с ее разрешения производил улучшения, проводил ремонт для того, чтобы помещение соответствовало стилю его торговли. Гражданский иск на сумму <данные изъяты> руб. поддерживает в полном объеме. В ходе судебного следствия ей было выплачено в счет возмещения ущерба <данные изъяты> руб. Также указала, что рядом с ее зданием находится магазин, в связи с чем имелась угроза распространения огня на рядом расположенные строения.

- показаниями свидетеля ФИО115., данными ею в судебном заседании, из которых следует, что примерно в 1 час 30 минут в ночь с 14.05.2021 на 15.05.2021, она проснулась и в окно увидела что-то яркое. Она одела очки, и увидела, что горит магазин «<данные изъяты>». Она стала звонить управляющему «<данные изъяты>» ФИО116., он не брал трубку. По периметру горит свет и «<данные изъяты>» освещался хорошо. Она побежала на балкон и стала звонить «112», вызывать пожарную часть. Когда начиналось возгорание, по силуэтам она видела два мужских типажа. Ни возраст, ни одежду, ни рост она не видела, только мужской силуэт, лиц она также не видела, так как у нее плохое зрение. Она видела, как вспыхнул угол здания. Когда начало гореть и пошло к электрике, то начался треск.

В связи с существенными противоречиями в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО117 данные ею в ходе предварительного следствия (том 1 л.д.127-128), из которых следует, что с балкона ее квартиры хорошо просматривается задний двор магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: п<адрес> 17.05.2021 в 01 час 25 минут она проснулась и увидела в окне яркий свет, вышла на балкон и увидела, что вышеуказанный магазин горит. Также она увидела два мужских силуэта, возраст мужчин точно сказать не может, но уверена, что это были мужчины. В чем они были одеты, она значения не придала. В начале, она думала, что они пытаются потушить очаг возгорания, который был под крышей в дальнем углу здания. Но потом увидела, что в том месте, где находились двое неизвестных мужчин, а именно справа от двери запасного выхода под крышей, где проводка пошли искры, потом в этом месте произошло возгорание. Она стала громко кричать, возможно, двое неизвестных мужчин ее услышали, так как на улице было тихо, и испугались, так как после этого они побежали за вышеуказанный магазин с левой стороны и выбежали к центральному входу магазина, который выходит на улицу <адрес> ей их было не видно из-за деревьев, и она не знает, куда дальше они побежали. 17.05.2021 в 01 час 30 минут она вызвала пожарную охрану, также она сразу позвонила ФИО118 директору магазина «<данные изъяты>», и сообщила о пожаре. Она думает, что магазин подожгли эти двое неизвестных мужчин, которых она видела.

Оглашённые показания свидетель ФИО119 подтвердила в полном объёме. Указала, что ранее она лучше помнила события, поэтому могла ошибиться в дате.

- показаниями свидетеля ФИО120 данными им в судебном заседании, из которых следует, что в мае 2021, примерно в 1 час 23 мин. ему поступил звонок от вневедомственной охраны о том, что в здании «<данные изъяты>» сработали все охранные комплексы. Примерно через минуту после этого, ему позвонила ФИО121. и сообщила, что «Пивной дом» горит. Он сразу же выехал на место. Приехав, он увидел, что со стороны заднего входа под крышей идет пожар. В здание он попасть не мог, так как пламенем был охвачен задний вход. После этого он сразу позвонил ФИО122 и собственнику здания. Приехали собственники здания семейная пара, подъехали сотрудники полиции, также он увидел, что камера заднего вида была повернута вверх, о чем он сообщил сотрудникам полиции. Когда он только приехал, то увидел Труханова В., который сидел в машине. Он был не один, у него в машине еще кто-то находился, кто именно, он не видел. Также он видел, что Труханов В. создавал помехи пожаротушению, он слышал и видел, как ему делали замечания по этому поводу, просили убрать машину. При этом, Труханов В. вел себя праздно, употреблял алкогольные напитки, веселился, громко слушал музыку и всем своим видом давал понять, что ему очень приятно на все это наблюдать. Уже ближе к завершению тушения пожара, к нему подъехал на машине Труханов и произнес: «Бывает, да». Номер, марку машины он не запомнил, это был легковой автомобиль, серого цвета. После тушения пожара приезжала комиссия, которые проводили осмотр, фотосъемку, после чего оборудование с магазина они вывезли на склад, все оборудование было в сгоревшем, пришедшем в негодность состоянии. Оборудование принадлежало ФИО124 так же там было оборудование пивных компаний,

которое было передано в пользование ФИО123 В июле 2021 года к ним обратился сотрудник полиции Илья, сказал, что Труханов хочет встретиться с целью примирения. Они встретились в отделении полиции п. Хор в указанную дату, были он, ФИО125 и Труханов В.А. Они обговаривали компенсацию, ФИО126. озвучил сумму, Труханов В.А. с указанной суммой не согласился и на этом их встреча закончилась. По словам Труханова В. последний совершил поджог, так как он ФИО127 пытался закрыть его магазин, тогда как он не собирался закрывать его магазин. Он является членом Совета предпринимателей, за две недели до указанных событий проходил Совет предпринимателей, где он поднял вопрос о незаконной продаже алкогольной продукции в ночное время и обозначил районы, в которых эта деятельность осуществляется. Магазин Труханова В. он никак не выделял, но он точно знает, что магазин «<данные изъяты>» тоже осуществлял продажу алкогольной продукции в ночное время.

В связи с существенными противоречиями, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО128 данные им в ходе предварительного следствия (том 2 л.д.201-204), из которых следует, что ранее он являлся директором магазина «<данные изъяты>», владельцем которого был ФИО129 магазин расположен по адресу: <адрес> все имущество внутри магазина принадлежало ФИО130 17.05.2021 в ночное время ему позвонил диспетчер службы охраны и сообщил о сработке датчика охраны и возгорании вышеуказанного магазина, о чем он немедленно оповестил владельца ФИО131 и выдвинулся на место пожара. По приезду он обнаружил, что горит крыша магазина изнутри. Возле места пожара было много людей, внутрь магазина попасть у него не получилось, так как огнем было охвачено почти все здание. Камера видеонаблюдения, которая должна была обозревать заднюю часть магазина, была свёрнута в другую сторону, о чем он сообщил сотрудникам полиции. На месте возгорания был Труханов В., который находился на автомобиле, был явно не один, мешал сотрудникам пожарной части, его автомобиль неоднократно просили убрать. Примерно через неделю, ФИО132 на улице продемонстрировал ему запись с камер видеонаблюдения в день пожара, на них было видно двоих парней, которые совершили поджог магазина, по видео опознать их он не смог. В какой-то момент к ним подошла ФИО133 и указала, что один из парней – Труханов В., которого она уверенно опознала. Он присмотрелся и узнал Труханова В., опознал его по лицу, комплекции, внешности, одежде, так как видел его до этого неоднократно. В июле 2021 ему позвонил оперуполномоченный по имени Илья и пояснил, что Труханов В. попросил его организовать встречу для разговора с ним и ФИО134 попросил приехать в отделение полиции п.Хор вместе с ФИО135 Они договорились о встрече. В обозначенный день он и ФИО136 приехали к отделению полиции п.Хор, где во дворе застали оперуполномоченного Илью вместе с Трухановым В. По предложению Ильи они прошли в его служебный кабинет, где Труханов В. стал предъявлять претензии по поводу того, что он (ФИО137) хочет закрыть его магазин, на что он пояснил, что не заинтересован в закрытии магазина и это не входит в его компетенцию. После чего Труханов В. спросил у них сумму ущерба причинённого поджогом магазина «<данные изъяты>». ФИО138 ответил, что ориентировочно сумма составляет примерно <данные изъяты> рублей. Труханов В. указал о несогласии с такой суммой, указал, что готов предоставить пиломатериалы на сумму <данные изъяты> рублей для ремонта здания, с чем они не согласились. После этого они разошлись. В момент тушения магазина к нему подъехал Труханов В., при этом сказал: «Бывает, да?». Звучала эта фраза вызывающе, и он воспринял её как угрозу ему и ФИО139. Он уверен, что Труханов В. непосредственно причастен к поджогу магазина. 26.03.2021 он участвовал в совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в муниципальном районе имени Лазо, на котором им поднимался вопрос о незаконной продаже алкогольной продукции магазинами района имени Лазо в ночное время суток, в том числе магазином – «<данные изъяты> принадлежащем Труханову. В дальнейшем данный магазин после проведенных проверок был закрыт. Полагает, что это было мотивом и основанием неприязненного отношения Труханова В. к нему и ФИО140 и основной причиной поджога Трухановым В. магазина «<данные изъяты>». У него нет сомнений, что поджог совершил именно Труханов В., который сам непосредственно участвовал в поджоге. Кто второй участник поджога ему неизвестно.

Оглашенные показания свидетель ФИО141 подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО142 данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (том 2 л.д. 83-85), из которых следует, что до поджога она работала в магазине «<данные изъяты>», расположенный по адресу: п. <адрес> в период с сентября 2020 по 17.05.2021. Директором магазина был ФИО143 владельцем ФИО144 Отношения в коллективе были дружелюбные, конфликтов не было. После поджога весь коллектив продолжил работать в организации возглавляемой ФИО145 но в другом магазине, расположенном в г. Вяземский. При переезде к новому месту работы, стоя около машины, она увидела, что ФИО146 показывает ФИО147. на своем телефоне какую-то видеозапись, ей стало интересно, и она спросила, что это за видеозапись, они ответили, что это запись с камер видеонаблюдения магазина «<данные изъяты>» во время поджога, что на этой записи видно людей, которые подожгли магазин. Она сразу увидела и опознала, что одним из лиц, совершивших поджог был Труханов В., которого она опознала по очертанию лица, внешности, походке и одежде, так как знает его хорошо и давно, видела неоднократно на ул. <адрес> на которой проживала долгое время. Труханов В. во время поджога был одет в черную удлиненную куртку – парку, с полосками, и черную кепку. Со слов продавца по имени - Лера, которая работала в день перед поджогом, ей стало известно, что Труханов В. в ее смену заходил в магазин со своей компанией, и он был одет в точности, как и на видеозаписи, на которой она его и опознала. В июле 2021, ФИО148 пришел в магазин, в котором она работала, и сказал, что был на встрече с Трухановым В., который пояснил, что денежные средства за уничтоженный пожаром магазин и все имущество в нем возвращать не собирается, может лишь помочь пиломатериалом для восстановления магазина. ФИО149. сказал, что Труханов В. практически сознался в поджоге магазина «<данные изъяты>».

- показаниями свидетеля ФИО150 данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (том 3 л.д. 18-19), из которых следует, что в мае 2021, он с Савадеровым А. были в баре «<данные изъяты> Вечером ему позвонил Труханов В., спросил, есть ли у него при себе канистра и попросил подъехать к нему, так как у него закончился бензин и необходимо помочь с заправкой. Он с Савадеровым А. подъехали к машине Труханова В. которая находилась в гаражах, недалеко от магазина «<данные изъяты>» по ул. <адрес>, Труханов В. сел к нему в машину, они поехали на заправку НК Альянс п. Хор, где набрали бензин, сколько точно не помнит, но канистра была небольшая, не более 10 литров. После этого он отвез Труханова В. и Савадерова А. обратно к машине Труханова В., где высадил их. Канистра была у Савадерова А. в руках. Затем он поехал на бар «<данные изъяты>». Через некоторое время приехали Труханов В. и Савадеров А., зашли в бар «<данные изъяты> Через небольшой промежуток времени кто-то из находившихся в баре сказал что горит «<данные изъяты> Он отвез Савадерова А. домой и поехал на «<данные изъяты>», смотреть что там происходит, там уже был Труханов В. на своей машине. После тушения «<данные изъяты>» он уехал домой. О том, что «<данные изъяты>» подожгли Труханов В. и Савадеров А. узнал после задержания Труханова В.

- показаниями свидетеля ФИО151 данными им в судебном заседании, из которых следует, что точную дату не помнит, допускает, что это могло быть как указано в обвинении 17.05.2021, по вызову выехало два отделения пожарной части по адресу: п<адрес> к магазину «<данные изъяты>». По прибытию он увидел открытое горение кровли внутри здания. Им было принято решение о вызове дополнительно одной машины 78 пожарной части. Пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано практически сразу, а потом проводилась работа по разбору конструкции. Препятствий к тушению пожара не было. В момент тушения пожара он видел Труханова В., который проезжал на машине, препятствий с его стороны для проезда пожарной машины к очагу пожара не было. Он подходил к Труханову В. с просьбой убрать машину, которую последний выполнил. На месте пожара запаха бензина не было, поскольку была высокая температура горения, в связи с чем невозможно почувствовать запах бензина.

- показаниями свидетеля ФИО152 данные о личности которого сохранены в тайне, допрошенного в судебном заседании в порядке ч.5 ст. 278 УПК РФ в условиях исключающих его визуальное наблюдение участниками судебного разбирательства, из которых следует, что Труханов В.А. и Савадеров А.М., работали в магазине «<данные изъяты>», который

находится в п. Хор в «Степи». Труханов В.А. говорил Савадерову А.М.: «Давай, подожжем «Пивной дом», конкурентов». Ему об этом рассказывал Савадеров А.М., который проживал у него некоторое время. При этом, Савадеров А.М. рассказал подробно, как они совершили поджог, кто бензин подвозил, кто поджигал, кто видеокамеру разбивал. Сказал, что поджигал Труханов В.А., первый раз поджог, не получилось, второй раз поджог, все разгорелось. Видеокамеру разбивал Труханов В.А. Покупал бензин Труханов В.А., ездили вместе с Савадеровым А.М. Здание магазина «<данные изъяты> расположено напротив рынка <адрес>. Поджог был в мае 2020 или 2021 года.

В связи с существенными противоречиями, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО155 данные им в ходе предварительного следствия (том 2 л.д. 73-75), из которых следует, что ему известен Савадеров А., с которым у них сложились дружеские взаимоотношения. Раньше Савадеров А. проживал у него. В июне 2021 года, точную дату не помнит, Савадеров А. рассказал, что в середине мая 2021 года, он совместно с Трухановым В. пошли поджигать магазин, расположенный на ул. <адрес>, сказал, что Труханов В. хотел устранить конкуренцию. Из его рассказа ему известно, что Труханов В. и Савадеров А. подошли к магазину, у Савадерова А. была канистра с топливом. Труханов В. палкой отвернул камеры видеонаблюдения, при этом на камерах старался прятаться за Савадеровым А., после этого Савадеров А. облил бензином магазин, а Труханов В. поджог магазин, с первого раза у него не вышло, поджог лишь со второго раза. После этого они сели в автомобиль рядом с магазином к третьему человеку, встали недалеко от пожара, во время того, как горел магазин Труханов В. выходил на улицу и удивлялся тому, что горит магазин. Позднее к Савадерову А. приезжали какие-то люди, которые увезли его и просили изменить показания, при этом со слов Савадерова ему угроз не высказывали, насилие не применяли.

Оглашенные показания свидетель ФИО153 подтвердил в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО154 данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (том 3 л.д. 16-17), из которых следует, что он знаком с Трухановым В. и Савадеровым А., общение поддерживает с Трухановым В. В конце сентября 2021, точную дату не помнит, он с Трухановым С., на принадлежащем ему (ФИО156) автомобиле «<данные изъяты> г.р.з. № регион, направились к Савадерову А. Решили, что Труханова В. нужно спасать, так как знали о том, что поджог магазина «<данные изъяты>» совершили Савадеров А. и Труханов В., знали об этом по слухам и предположили, что Труханов В. мог это сделать, так как у него были какие-то конфликты с этим магазином. Приехав на адрес, где проживает Савадеров А. они его позвали. Савадеров вышел к ним, они попросили его сесть в машину, где спросили, дал ли он показания в полиции и какие. Он сказал, что дал показания как оно было. Он предложил Савадерову поменять показания, сначала, говорил сказать, что он был там один, потом, что он был там с Трухановым А. На его предложения Савадеров А. ответил отказом. Какого-либо давления на Савадерова А. он не оказывал, он хотел защитить Труханова В., что бы его не посадили. Савадеров А. сказал, что показания менять не будет. Позднее он отвез Савадерова А. домой.

- показаниями свидетеля ФИО157 данными им в судебном заседании, из которых следует, что он знаком с Трухановым В. и Савадеровым А. Ему от сотрудников полиции стало известно, что Труханов В. и Савадеров А. совершили поджог магазина «<данные изъяты>», расположенный в <адрес> точный адрес не помнит. Он и ФИО158. хотели, чтобы Савадеров А.М. взял вину за поджог на себя, так как Труханов В.А. недавно освободился из мест лишения свободы, хотели помочь ему, чтобы тот избежал тюрьмы. Они с ФИО159 встретили Савадерова А.М. в районе «<адрес>, находились в машине ФИО160 и попросили Савадерова А.М. взять вину за поджог на себя. Савадеров А.М. не согласился взять всю вину на себя. Угроз в адрес Савадерова А.М. они не высказывали.

- показаниями свидетеля ФИО161 данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (том 3 л.д. 48-50), из которых следует, что с начала 2020 до мая 2021 он работал в магазине «Пробка» и был его владельцем как индивидуальный предприниматель, при этом работал продавцом и доставщиком, настоящим владельцем магазина «Пробка» был Труханов В. 01 декабря 2020 он ушел в армию, по

бумагам продолжал быть владельцем магазина «Пробка». О возгорании магазина «Пивной дом» в мае 2021 ему ничего неизвестно, кто это сделал, не знает.

- показаниями свидетеля ФИО162 данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (том 3 л.д. 155-157), из которых следует, что в его производстве находился материал проверки КУСП №№ от 17.05.2021 по факту поджога магазина «Пивной дом». В июле 2021, к нему обратился Труханов В., попросил организовать ему встречу с ФИО163. – директором и владельцем сожженного магазина «Пивной дом», по вопросу возмещения ущерба. Он позвонил ФИО164 и назначил встречу в служебном кабинете ОМВД России по району им. Лазо (дисклокация р.п. Хор), по адресу: <адрес> о чем так же сообщил Труханову В. В назначенный день, к указанному времени пришел Труханов В., они дождались ФИО165 После этого он предложил всем пройти в служебный кабинет, где Труханов В. начал предъявлять претензии ФИО166. по поводу того, что последний хотел закрыть его магазин, на что ФИО167 сказал, что ничего закрывать не хотел. В дальнейшем Труханов В. спросил сумму причинённого ущерба, на что ФИО168 ответил, что примерная сумма ущерба составляет <данные изъяты> рублей, на что Труханов В. ответил, что готов предоставить пиломатериалы на сумму 350000 рублей, на что ФИО169 с ФИО170 не согласились. На этом разговор их был закончен и они разошлись.

- показаниями свидетеля ФИО171 данными ею в судебном заседании, из которых следует, что Труханов В.А. является ее братом. Об обстоятельствах совершенного преступления она узнала от сотрудников полиции. Она помогает брату деньгами, пытается собрать сумму для возмещения ущерба, встречалась с потерпевшими. Они перечислили на карту «Сбербанк» ФИО172. <данные изъяты> руб. и <данные изъяты> руб. в счет возмещения ущерба.

Письменными материалами дела:

- заявлением ФИО173 от 17.05.2021, согласно которому она просит привлечь к ответственности неизвестных ей лиц, которые в период времени с 1 часа 00 минут по 02 часа 00 минут 17.05.2021 совершили поджог принадлежащего ей помещения, расположенного по адресу: п<адрес> (том 1 л.д. 5)

- протоколом осмотра места происшествия от 17.05.2021, с фототаблицей, согласно которому в присутствии ФИО174 осмотрен магазин «Пивной дом», расположенный на участке местности по адресу: п<адрес> В ходе осмотра установлено, что на участке расположено двухэтажное деревянное строение - магазин «Пивной дом», вход в который осуществляется через пластиковую дверь со стороны ул. <адрес> с противоположной стороны имеется запасной выход. На момент осмотра двери открыты, дверь запасного выхода сорвана с петель, находится рядом с выходом. На момент осмотра крыша строения со стороны центрального входа имеет следы термического повреждения деревянной обрешетки в виде обугливания древесины и частичного уничтожения кровли, которые увеличиваются по направлению к вершине крыши. Крыша с правой боковой стороны с западной стороны имеет признаки термического воздействия, на досках с правой стороны в виде закопчения от правого угла крыши вверх. Там же, в правом углу, наблюдается сквозной прогар и следы глубокого обугливания. Крыша со стороны запасного выхода имеет признаки термического воздействия в виде обугливания древесины по обрешетке и частичного разрушения кровли. Следы повреждения увеличиваются относительно выхода центрального к правому углу крыши. Наружные стены строения отделаны металлосайдингом, на котором со стороны запасного выхода наблюдаются признаки термического воздействия. Также слева от западного выхода с нижней части стены на расстоянии около 30 см. от уровня земли имеется сквозное отверстие, через которое на материале (брус) наблюдаются признаки термического воздействия в виде обугливания древесины с распространением на внутренний объем стены, из отверстия выведен провод с частично обгоревшей изоляцией. Со слов участвующего в осмотре ФИО175., данный провод являлся обогревом сливной трубы в зимнее время. От данного сквозного отверстия на сайдинге наблюдаются признаки термического воздействия в виде обгорания краски. Электрические провода электрических щитов, расположенных внутри здания имеют признаки термического воздействия в виде обгорания изоляции. Угол между дверным проемом и электрическими щитами имеет следы термического воздействия

в виде обугливания древесины, которые увеличиваются по направлению к потолочному перекрытию. С внешней стороны здания в верхнем правом углу стены, примыкающей к запасному выходу имеется камера видеонаблюдения, которая находится в приподнятом положении по направлению к крыше. Со слов ФИО176 ранее камера находилась в горизонтальном положении. В ходе осмотра изъяты фрагменты углей, щебня (том 1 л.д. 21-31);

- протоколом осмотра места происшествия от 11.06.2021, с фототаблицей, согласно которому с участием ФИО177 осмотрен кабинет № 6 здания ОП (дислокация р.п. Хор) ОМВД России по району имени Лазо, расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ФИО178 выдан компакт диск, на котором, со слов ФИО179 находится видеозапись возгорания произошедшего 17.05.2021 в магазине «Пивной дом» по адресу: п<адрес> (том 1 л.д.63-67);

- заключением эксперта № № от 17.06.2021, согласно которому в данном случае имели место два очага пожара не имеющих общей огневой связи, один в месте расположения отверстия слева от запасного выхода; другой – в нижней части стены, справа от запасного выхода. Причиной пожара магазина «Пивной дом» явилось тепловое воздействие источника открытого огня (пламя спички, зажигалки и т.д.) на горючие материалы в очагах пожара (том 1 л.д. 70-73);

- протоколом осмотра предметов от 05.07.2021, с фототаблицей, согласно которому осмотрен диск CD-R оранжевого цвета, на котором имеются две папки, в одной находится файл «channel1_№» с видеозаписью, на которой отражена дата и время - 05-16-2021 Вс 18:36:35, видеозапись цветная, без звука, продолжительностью 00:02:16. На изображении виден прилавок магазина, за которым находится девушка. По другую сторону прилавка находятся двое мужчин. Мужчина № 1 - волосы короткие темного цвета, на лице имеется небольшая щетина, одет в толстовку с капюшоном черного цвета, с правой стороны вверху на толстовке имеются надписи белого цвета, на левом рукаве толстовки имеется надпись белого цвета, трико черного цвета с тремя лампасами белого цвета, носки белого цвета, кроссовки черного цвета со вставками белого цвета по всему периметру кроссовок. Мужчина № 2 - волосы темного цвета, на голове бейсболка черного цвета, по середине которой имеется надпись и рисунок белого цвета, одет в кофту черного цвета с левой стороны вверху которой имеется небольшая надпись белого цвета, джинсы синего цвета, туфли черного цвета. Мужчины приобретают продукты питания. При открытии второй папки установлено наличие двух файлов. Первый файл «channel1_20210517011717211930 7» содержит видеозапись, на которой отражены дата и время «05-17-2021 Пн 01:17:52», видеозапись черно-белая, без звука. В 01:17:54 двое неизвестных подходят к участку местности, на котором лежат многочисленные пакеты. Неизвестный № 1 - волосы короткие, одет в толстовку темного цвета, трико, кроссовки. В руках несет пластмассовую бутылку 5 литров, в которой находится жидкость. Неизвестный № 2 - на голове бейсболка с надписью по середине, олимпийка с левой стороны вверху которой имеется надпись, джинсы. В 01:18:07 неизвестные проходят мимо камеры, их становится не видно. В 01:18:36 на камере появляются разводы от какой-то жидкости. В 01:20:24 на камере что-то падает сверху, ничего становится не видно. В 01:20:29 изображение появляется вновь, в 01:20:33 ракурс камеры меняется, на изображении появляется кусок крыши. На втором файле «channel1_20210517012352241214 7» содержится видеозапись, на которой отражены дата и время «05-17-2021 Пн 01:24:31», видеозапись цветная, без звука. На изображении часть крыши и деревья. С правой стороны под крышей языки пламени, крыша продолжает гореть все время видеозаписи. После осмотра CD-диск помещается в первоначальную упаковку, которая оклеивается, опечатывается, скрепляется подписью следователя(том 1 л.д.91-95), осмотренный CD-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д.99);

- протоколом осмотра предметов от 05.07.2021, с фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск голубого цвета, на котором имеется: архив ZIP: «<адрес>», документ Microsoft Word: «Фототаблица пивнушка», в которых находится фототаблица с осмотра места происшествия от 17.05.2021 по факту поджога магазина «Пивной дом», расположенного по адресу: <адрес> По окончанию осмотра CD-диск помещен в

первоначальную упаковку-футляр, который оклеен, опечатан и скреплен подписью следователя (том 1 л.д. 96-97), осмотренный CD-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 100);

- заключением эксперта № № от 25.08.2021, согласно которому рыночная стоимость здания – магазина «Пивной дом» по состоянию на 17.05.2021 (до пожара) составляет<данные изъяты> рублей (том 1 л.д. 167-233);

- протоколом осмотра предметов от 20.09.2021, с фототаблицей, согласно которому с участием потерпевшего ФИО180 осмотрен CD-R диск с видеозаписями. В ходе осмотра видеозаписи с файлом «channel1_202105161836185388091» на которой отражена дата и время - 05-16-2021 Вс 18:36:35 и изображены два мужчины, приобретающие продукты питания, участвующий в ходе осмотра потерпевший ФИО181 опознал мужчину № 2 как Труханова В., с которым он лично не знаком, но знает, что он является владельцем бара под названием «Пробка», мужчина № 1 - предположительно муж сестры Труханова В. При просмотре видеозаписи с файлом «channel1_202105170117172119307» на которой отражены дата и время «05-17-2021 Пн 01:17:52», участвующий в осмотре ФИО182 указал, что неизвестный № 2 это Труханов В., которого он опознал по походке, форме головы, одежде. По окончанию осмотра CD-диск упакован, опечатан, скреплен подписями (том 2 л.д. 3-6).

- протоколом осмотра предметов от 27.09.2021, с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемого Савадерова А.М., защитника, осмотрен CD-R диск с видеозаписями. В ходе осмотра видеозаписи с файлом «channel1_202105161836185388091» на которой отражена дата и время - 05-16-2021 Вс 18:36:35 и изображены два мужчины, приобретающие продукты питания, участвующий в ходе осмотра подозреваемый Савадеров А.М. опознал мужчину № 2 как Труханова В., с которым они подожгли магазин «Пивной дом», также он является владельцем пивного бара «Пробка», мужчина № 1 - ФИО183 который является мужем сестры Труханова В. При просмотре видеозаписи с файлом «channel1_202105170117172119307» на которой отражены дата и время «05-17-2021 Пн 01:17:52», участвующий в осмотре Савадеров А.М. указал, что неизвестный № 2 это Труханов В., а неизвестный № 1 - это он. По окончанию осмотра CD-диск упакован, опечатан, скреплен подписями (том 2 л.д. 37-40).

- заключением эксперта № № от 22.10.2021, согласно которому рыночная стоимость уничтоженного имущества ФИО184. по состоянию на 17.05.2021 (до пожара) составляет: <данные изъяты>, в том числе: <данные изъяты> (том 2 л.д. 88-175);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО185 и подозреваемым Трухановым В.А., согласно которому ФИО186 указал, что в мае 2021, ему позвонил дежурный, около 01 часа 23 минут, сообщил о возгорании магазина «Пивной дом», он сразу же подъехал к магазину, видел как горит со стороны черного входа, под крышу. В магазин он попасть не мог, так как был большой очаг возгорания, о возгорании он сообщил ФИО187. и собственнику помещения. На дороге он видел автомобиль Труханова В. Также он видел, что камера видеонаблюдения отвернута вверх. Труханов В. всю ночь находился у горящего здания, в какой-то момент подъехал и сказал: «Бывает, да?». Он видел, что Труханов В. создавал препятствие пожарным, ему по этому поводу пожарные делали замечания. После восстановления видеозаписи они с ФИО188 видели момент поджога, как двое молодых людей зашли со стороны магазина, ФИО189 опознала на видео Труханова В. В июле 2021 ему позвонил сотрудник полиции по имени Илья, который пояснил, что Труханов В. хочет встретиться с ним и ФИО190 Приехав в назначенный день с ФИО191. в отдел полиции п. Хор, на улице они встретили Илью и Труханова В. После чего они прошли в рабочий кабинет Ильи, где Труханов В. спросил зачем он хотел закрыть его магазин, на что он ответил, что ничего закрывать не собирался. Затем он спросил у ФИО192 какова стоимость ущерба, на что ФИО193 указал <данные изъяты> руб. Труханов В. сказал, что он может помочь только строительными материалами на сумму <данные изъяты> руб. (том 2 л.д. 213-216)

- протоколом осмотра предметов от 01.12.2021, с фототаблицей, согласно которому осмотрена стеклянная банка с крышкой с фрагментами углей и щебня, внутри которой расположены объекты со следами высокотемпературного воздействия, со следами

обугливания, наличия сажи и запаха гари. По окончанию осмотра фрагменты углей и щебня упакованы в первоначальную упаковку, опечатаны (том 3 л.д. 40-41), осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 3 л.д. 42).

- протоколом осмотра предметов от 06.12.2021, с фототаблицей, согласно которому с участием обвиняемого Труханова В.А., его защитника осмотрен CD-R диск с видеозаписями. В ходе осмотра видеозаписи с файлом «channel1_20210516183618538809l» на которой отражена дата и время - 05-16-2021 Вс 18:36:35 и изображены два мужчины, приобретающие продукты питания, участвующий в ходе осмотра обвиняемый Труханов В. указал, что на записи он и Труханов С., которые приобрели продукты питания. При просмотре видеозаписи с файлом «channel1_20210517011717211930l» содержит на которой отражены дата и время «05-17-2021 Пн 01:17:52», участвующий в осмотре Труханов В. указал, что на данной записи он в кепке, с канистрой - Савадеров А., камеру видеонаблюдения пододвинул палкой именно он. По окончанию осмотра CD-диск упакован, опечатан, скреплен подписями (том 3 л.д. 89-93).

- документами на помещение, расположенное по адресу: п<адрес>», в том числе архитектурно-строительным паспортом, договором аренды № № от 16.10.2015, согласно которого администрация Хорского городского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края и ФИО194 заключили договор, в соответствии с которым ФИО235. принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером № общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенное по адресу: ул. <адрес> для использования в целях размещения торгового павильона в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; договором купли-продажи торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес> 27.08.2012, согласно которого ФИО234 приобрела торговый павильон по вышеуказанному адресу (том 1 л.д. 106-107, 138-154),

- выписками из сети интернет о стоимости уничтоженного имущества, принадлежащего ФИО195 копиями счетов-фактур, актами сдачи оборудования, счетов, товарными чеками о стоимости уничтоженного имущества ФИО196 договорами, платежными поручениями, претензионными письмами, актами приема-сдачи; накладными; договором аренды нежилого помещения от 22.01.2021, согласно которого ФИО198. передала в аренду ФИО197 нежилое помещение по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 108-117; том 3 л.д. 104; том 4 л.д. 223-230, том 5 л.д.11-25)

Согласно заключения эксперта № № от 30.11.2021, Савадеров А.М., хроническим психическим заболеванием, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики в настоящее время не страдает и не страдал таковым ранее. Обнаруживает признаки органического расстройства личности перинатального генеза с некоторым интеллектуально – мнестическим снижением и нарушениями поведения. Степень выявленных у него изменений со стороны психики не является столь выраженной и не лишает его способности в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, у него так же не было какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, он правильно ориентировался в окружающей обстановке, действия его носили целенаправленный характер, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время по своему психическому состоянию также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать правильные показания по обстоятельствам дела в ходе следствия и в суде, а так же участвовать в проведении дальнейших судебно - следственных действий. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Выявленные индивидуально-психологические особенности не оказали существенное влияние на его поведение и деятельность, т.е. он мог отдавать отчёт в своих действиях, руководить ими при совершении инкриминируемого им деяния (том 3 л.д.30-35)

Проанализировав, проверив и оценив в соответствии со ст.17, 87, 88 УПК РФ представленные доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, полученными в установленном уголовно-процессуальным законом порядке. Они полностью согласуются

между собой, дополняют друг друга, в своей совокупности образуют единую и целостную картину преступных событий, что позволяет суду достоверно и полно установить виновность Труханова В.А. и Савадерова А.М. в инкриминируемом преступлении.

Оценивая показания подсудимых Труханова В.А., Савадерова А.М., данные ими на предварительном следствии в качестве подозреваемых и обвиняемых, при проведенных очных ставках, проверке показаний на месте, суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами, в той части, в которой они не противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, поскольку данные показания в части описания значимых для дела обстоятельств, происходивших событий, стабильны, подробны, последовательны, логичны, согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей и письменными доказательствами. Достоверность данных показаний сомнений не вызывает, оснований не доверять им у суда не имеется. Данные показания даны Трухановым В.А. и Савадеровым А.М. в присутствии защитников, до начала допроса, производства следственных действий, Труханову В.А., Савадерову А.М. были разъяснены их процессуальные права, положения ст. 51 Конституции РФ, правильность записи показаний в протоколах допросов все участники следственного действия удостоверили собственноручными подписями; замечаний, дополнений не имели. Оглашенные показания Труханов В.А. и Савадеров А.М. подтвердили в ходе судебного заседания.

Оценивая показания потерпевших ФИО199 данные ими в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, свидетелей ФИО200., данными ими в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, ФИО201 данными ими в судебном заседании, ФИО202 данными ими в ходе предварительного следствия, суд признает их достоверными, допустимыми доказательствами, поскольку данные показания последовательны, логичны, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу и не вызывают сомнений у суда. Каких-либо нарушений норм УПК при получении данных доказательств судом не установлено. Имевшиеся в показаниях потерпевших ФИО203., свидетелей ФИО204 противоречия были устранены, путем оглашения их показаний, данных в ходе предварительного следствия, существенных противоречий в их показаниях не имеется. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности допрошенных лиц в исходе дела и об оговоре ими подсудимых, равно как и противоречий в их показаниях, ставящих их под сомнение, которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о виновности Труханова В.А., Савадерова А.М. не установлено.

Действия подсудимого Труханова В.А. суд квалифицирует:

- по ч. 2 ст. 167 УК РФ - умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога.

Действия подсудимого Савадерова А.М. суд квалифицирует:

- по ч. 2 ст. 167 УК РФ - умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога.

Признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ в действиях Труханова В.А., Савадерова А.М. в полном объеме нашли свое подтверждение в ходе судебного заседания.

В судебном заседании достоверно установлено, что Труханов В.А. на почве личных неприязненных отношений к ФИО205 имея умысел на уничтожение путем поджога помещения магазина «Пивной дом», расположенного по адресу: <адрес> с находящимися внутри товарно-материальными ценностями, предложил Савадерову А.М., находящемуся в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, совершить поджог вышеуказанного магазина, на что Савадеров А.М. согласился, тем самым вступили в предварительный преступный сговор, реализуя который подошли к вышеуказанному магазину, где Савадеров А.М. облил магазин бензином из имеющейся у него канистры, а Труханов В.А., имеющимися у него спичками поджог бензин, в результате чего произошло возгорание снаружи указанного магазина. Непосредственной причиной пожара магазина «Пивной дом» явилось тепловое воздействие источника открытого огня (пламя спички,

зажигалки и т.д.) на горючие материалы в очагах пожара, то есть умышленные действия, направленные на уничтожение имущества - поджог.

О наличии у Труханова В.А. и Савадерова А.М. прямого умысла на уничтожение чужого имущества путем поджога свидетельствует последовательный и целенаправленный характер их умышленных действий, использование специально принесенной им к месту совершения преступления легковоспламеняющейся жидкости (бензина), спичек. Действия подсудимых Труханова В.А. и Савадерова А.М. по поджогу магазина носили умышленный характер, были направлены на уничтожение как самого здания магазина, так и находящегося в нем имущества. Поджигая помещение магазина, подсудимые Труханов В.А., Савадеров А.М., осознавали общественную опасность своих действий и предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде уничтожения чужого имущества.

Вследствие поджога потерпевшим ФИО206 причинен значительный ущерб. Наступившие последствия находятся в прямой причинной связи с умышленными действиями подсудимых Труханова В.А., Савадерова А.М.

Квалифицирующий признак «путем поджога» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия. Данный способ совершения преступления является общеопасным, поскольку вызывает неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. Умышленными действиями Труханова В.А., Савадерова А.М. создавалась реальная опасность для жизни и здоровья людей, повреждения и уничтожения иного имущества, поскольку поджог легковоспламеняющегося помещения - магазина был произведен, в населенном пункте, в непосредственной близости от иных строений, в ночное время суток.

Вместе с тем, суд считает необходимым уточнить объем обвинения, вменяемого подсудимым Труханову В.А., Савадерову А.М.

В соответствии с положениями ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Действия Труханова В.А. и Савадерова А.М. квалифицированы как уничтожение имущества потерпевшей ФИО208. и имущества потерпевшего ФИО207 с причинением последним значительного ущерба, путем поджога.

По смыслу закона, уничтожение имущества - это приведение имущества в полную негодность, когда его полезные свойства не могут быть восстановлены.

Как следует из показаний потерпевшего ФИО209 данных им в судебном заседании, часть оборудования, находившегося в помещении магазина в момент пожара, была впоследствии восстановлена ими и приведена в пригодное для работы состояние, так были восстановлены: стол для пиццы; стол, охлаждаемый; пицца печь; щетка для печи; фритюр; суши холодильник; один сканер штрих кода, весы торговые стоимостью 12000 рублей; весы торговые стоимостью 23000 рублей. Таким образом, в судебном заседании не установлено достаточных и объективных доказательств уничтожения вышеуказанного оборудования умышленными действиями подсудимых Труханова В.А. и Савадерова А.М., приведение его в полную негодность и отсутствие возможности его восстановления.

При таких обстоятельствах, из предъявленного подсудимым Труханову В.А., Савадерову А.М. обвинения подлежит исключению указание об уничтожении путем поджога: <данные изъяты>

Кроме того, суд полагает необходимым исключить из обвинения Труханова В.А. и Савадерова А.М. указание об уничтожении пеногасителей WInTAP в количестве 53 шт., стоимостью за 1 шт. 12877 рублей, общей стоимостью <данные изъяты> рубль; поскольку в судебном заседании не представлено достаточных доказательств, подтверждающих факт

передачи потерпевшему ФИО210 пользование вышеуказанных пеногасителей в указанном количестве.

При таких обстоятельствах, с учетом требований ст. 14 УПК РФ, суд приходит к выводу о снижении общей суммы причиненного умышленными действиями подсудимых Труханова В.А. и Савадерова А.М. ущерба потерпевшему ФИО211 до 830472 руб.

Изменение объема обвинения в сторону его уменьшения не ухудшает положение подсудимых и не нарушает их право на защиту, не влияет на выводы суда о квалификации действий подсудимых Труханова В.А., Савадерова А.М. по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Наличие квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину» в ходе судебного следствия нашло свое подтверждение. Согласно п.2 примечания к ст.158 УК РФ значительный ущерб гражданину, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абз. 3 п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 (ред. от 18.10.2012) «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» при решении вопроса о том, причинен ли значительный ущерб собственнику или иному владельцу имущества, следует исходить из стоимости уничтоженного имущества или стоимости восстановления поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, например в зависимости от рода его деятельности и материального положения либо финансово-экономического состояния юридического лица, являвшегося собственником или иным владельцем уничтоженного либо поврежденного имущества.

Сумма ущерба, причиненного действиями подсудимых Труханова В.А., Савадерова А.М. составляет: потерпевшей ФИО236 - <данные изъяты> руб., потерпевшему ФИО212 - <данные изъяты> руб. Суд на основании субъективных и объективных критериев, исходя из имущественного положения потерпевших, их показаний о размере их ежемесячного дохода, учитывая характер деятельности ФИО213 приходит к выводу о том, что ущерб для потерпевших ФИО214 является значительным.

Принимая во внимание поведение подсудимых в судебном заседании, где последние правильно ориентировались в окружающей обстановке, правильно понимали происходящие события, правильно понимали вопросы сторон и давали последовательные и соответствующие содержанию вопросов ответы на них, не высказывали каких – либо жалоб на состояние здоровья, а также учитывая имеющееся в материалах дела заключение комиссии экспертов № № от 30.11.2021 в отношении Савадерова А.М., а также сведения о том, что Труханов В.А. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, суд признает подсудимых Труханова В.А. и Савадерова А.М. вменяемыми в отношении инкриминируемого им в вину деяния и, в соответствии со ст.19 УК РФ, подлежащими уголовной ответственности.

Труханов В.А. и Савадеров А.М. совершили преступление против собственности, которое в соответствии со ст.25 УК РФ совершено ими умышлено и в силу ст.15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

При назначении наказания подсудимым Труханову В.А., Савадерову А.М. суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. 2,43 УК РФ.

Назначая Труханову В.А. вид и размер наказания, суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, личность виновного, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья, семейное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, обеспечение

достижения таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения им новых преступлений.

Труханов В.А. ранее судим, совершил умышленное преступление средней тяжести в период неснятой и непогашенной в установленном законом порядке судимости, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, официально не трудоустроен, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, главой Хорского городского поселения, соседями - положительно, по месту учебы в МБУ спортивная школа «Икар» в период с 2003 по 2011 годы, в КГБОУ СПО «Агропромышленный техникум» характеризовался положительно; по месту работы ООО «<данные изъяты>» с 11.02.2021 по 31.03.2021 характеризовался положительно, состоит на диспансерном учете в связи с имеющимися у него заболеваниями.

К смягчающим наказание Труханову В.А. обстоятельствам, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд относит: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступления, добровольное полное возмещение ущерба потерпевшему ФИО215 добровольное частичное возмещение ущерба потерпевшей ФИО216

Обстоятельствами, отягчающими наказание Труханову В.А. в соответствии с п. «а,в» ч.1 ст. 63 УК РФ суд признает: рецидив преступлений, совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Наличие в действиях подсудимого Труханова В.А. рецидива преступлений влечет применение при назначении ему наказания положений ст.68 УК РФ.

Оценивая в соответствии с ч.1 ст.68 УК РФ характер и степень общественной опасности ранее совершенных Трухановым В.А. преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущих наказаний оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенного им преступления, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельства, с учетом личности подсудимого, суд полагает необходимым назначить Труханову В.А. наказание в виде лишения свободы с применением положений ч. 2 ст. 68 УК РФ. Оснований для назначения наказания с применением положений ч. 3 ст.68 УК РФ суд не усматривает.

Вместе с тем, учитывая данные о личности Труханова В.А., его семейное положение, состояние здоровья, оценивая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, обстоятельства его совершения, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание влияние назначаемого наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, суд считает, что исправление подсудимого возможно без его реального лишения свободы с назначением наказания в соответствии со ст. 73 УК РФ условно, с возложением на условно осужденного дополнительных обязанностей, что будет способствовать его исправлению.

Назначая Савадерову А.М. вид и размер наказания, суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, личность виновного, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья, семейное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, обеспечение достижения таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения им новых преступлений.

Савадеров А.М. ранее не судим, официально не трудоустроен, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно.

К смягчающим наказание Савадерову А.М. обстоятельствам, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд относит: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления.

Обстоятельством, отягчающим наказание Савадерову А.М. в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ суд признает: совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Кроме того, обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому Савадерову А.М., в соответствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, указывающих на совершение подсудимым преступления в состоянии алкогольного опьянения, данных о личности подсудимого в совокупности с характером его действий, в момент совершения им преступления, с учетом позиции высказанной подсудимым в судебном заседании о том, что причиной совершения им преступления явилось употребление алкоголя, нахождение его в состоянии опьянения повлияло на его поведение, не находись он в состоянии алкогольного опьянения, преступление он бы не совершил, суд признает в качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимого «совершение преступления в состоянии опьянения вызванного употреблением алкоголя».

Определяя вид и размер наказания, подлежащего назначению Савадерову А.М., суд учитывает, наличие в его действиях смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого. Суд считает целесообразным в целях исправления подсудимого Савадерова А.М., назначить последнему наказание в виде лишения свободы, которое, по мнению суда, с учетом обстоятельств совершенного преступления, личности виновного будет способствовать исправлению подсудимого и отвечать принципам справедливости.

Вместе с тем, с учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить Савадерову А.М. наказание условно, с применением положений ст. 73 УК РФ, с возложением на условно осужденного дополнительных обязанностей, что будет способствовать его исправлению.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимых во время и после совершения преступления, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности как содеянного ими, так и их личности, и являлись бы основанием для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Наличие в действиях Труханова В.А., Савадерова А.М. отягчающих наказание обстоятельств, не предусматривает возможности для применения к ним положений ч.1 ст. 62 УК РФ, а также положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания по делу не имеется, также судом не усматривается оснований для применения к Труханову В.А., Савадерову А.М. положений ст.53.1 УК РФ.

В судебном заседании потерпевшей ФИО218 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере <данные изъяты> руб. В судебном заседании установлено, что подсудимым Трухановым В.А. в добровольном порядке выплачено потерпевшей ФИО217 в счет возмещения ущерба <данные изъяты> руб.

Потерпевшая ФИО219 признана гражданским истцом по делу, подсудимые Труханов В.А., Савадеров А.М. - гражданскими ответчиками. Подсудимые (гражданские ответчики) Труханов В.А., Савадеров А.М. с заявленным гражданским иском согласились в полном объеме.

В соответствии с ч. 3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с ч. 1 ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Поскольку материальный ущерб потерпевшей ФИО220 причинен совместными действиями подсудимых Труханова В.А., Савадерова А.М., руководствуясь ст.1064, 1080 ГК РФ, суд считает необходимым удовлетворить заявленные исковые требования, с учетом выплаченных потерпевшей в счет возмещения ущерба <данные изъяты> руб., в размере <данные изъяты> руб. солидарно за счет подсудимых Труханова В.А., Савадерова А.М.

В ходе рассмотрения уголовного дела потерпевший ФИО221 отказался от ранее заявленного им гражданского иска, данный отказ был принят судом, производство по гражданскому иску потерпевшего ФИО222 прекращено.

Меру пресечения в отношении Труханова В.А. в виде заключения под стражу необходимо изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлению приговора в законную силу надлежит отменить. Труханов В.А. подлежит освобождению из-под стражи в зале суда.

Меру пресечения в отношении Савадерова А.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит сохранить до вступления приговора в законную силу, после чего - отменить.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу надлежит разрешить в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество Труханова В.А. в виде - <данные изъяты>.

Согласно п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если по уголовному делу на имущество обвиняемого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Учитывая, что судом удовлетворены исковые требования потерпевшей ФИО223. на сумму <данные изъяты> руб., в соответствии с п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ арест на имущество Труханова В.А., наложенный <данные изъяты>, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, суд полагает необходимым сохранить.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения адвокатам подлежат взысканию с Труханова В.А., Савадерова А.М., учитывая согласие последних на данное взыскание. Предусмотренных законом оснований для освобождения Труханова В.А., Савадерова А.М. от уплаты процессуальных издержек в ходе судебного следствия не установлено. Отсутствие у Труханова В.А., Савадерова А.М., официального постоянного места работы, стабильного дохода, не может являться основанием для освобождения их от уплаты процессуальных издержек, поскольку их взыскание, с учетом трудоспособного возраста Труханова В.А., Савадерова А.М., их состояния здоровья, может быть отсрочено и обращено на их будущие доходы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Труханова ФИО224 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Труханову В.А. наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Признать Савадерова ФИО225 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Савадерову А.М. наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденных Труханова В.А., Савадерова А.М. обязанности:

- встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного,

- не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Труханову В.А. изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу меру пресечения - отменить.

Освободить Труханова В.А. из-под стражи в зале суда.

Меру пресечения Савадерову А.М.– подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Гражданский иск ФИО226. удовлетворить. Взыскать солидарно с Труханова ФИО227, Савадерова ФИО228 в пользу ФИО237 ФИО229 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением <данные изъяты> руб.

Взыскать с Труханова ФИО230, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в с. <данные изъяты> процессуальные издержки в доход Федерального бюджета в размере 37 056 рублей.

Взыскать с Савадерова Александра Михайловича, родившегося 27.11.1993 в п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, процессуальные издержки в доход Федерального бюджета в размере 30 880 рублей.

Арест на имущество Труханова В.А., наложенный <данные изъяты>

Арест на имущество Савадерова А.М., наложенный на сотовый телефон марки «<данные изъяты> – сохранить для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу: <данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Хабаровского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения через суд района имени Лазо.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе: ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе; поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденным необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений.

Председательствующий Ю.С. Выходцева

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».